

Нюрнбергский процесс

Стабильная версия, проверенная 23 июня 2026.

Эта статья о главном процессе против руководителей [нацистской Германии](#) в [Международном военном трибунале](#). О двенадцати других процессах, проведённых американскими властями в 1946—1949 годах, см. [Последующие Нюрнбергские процессы](#).

Нюрнбёргский процéсс ([англ.](#) *Nuremberg trial*, [нем.](#) *Nürnberger Prozess*, [фр.](#) *Procès de Nuremberg*) — первый и ключевой из серии [судебных процессов](#) над рядом [военных преступников нацистской Германии](#)^[1], проходивших во [Дворце юстиции](#) города [Нюрнберга](#) после окончания [Второй мировой войны](#), в 1945—1949 годах. В ходе процесса, открывшегося 20 ноября 1945 года, перед беспрецедентным судебным органом — [Международным военным трибуналом](#) (МВТ) из восьми судей, представлявших четыре страны [антигитлеровской коалиции](#), группе бывших руководителей [нацистской Германии](#) были предъявлены обвинения в преступлениях. Обвинительное заключение, подготовленное командами прокуроров из [США](#), [Великобритании](#), [СССР](#) и [Франции](#), содержало четыре пункта: [преступления против мира](#), [преступления против человечности](#), [нарушение законов войны \(военное преступление\)](#) и [заговор](#) с целью совершения данных преступных действий.

[Устав МВТ](#), определявший полномочия и процедуры данного судебного органа, был принят 8 августа 1945 года после проведения сложных и длительных переговоров в ходе [Лондонской конференции](#) — как приложение к [межсоюзническому](#) соглашению «О судебном преследовании военных преступников европейских [стран оси](#)», впоследствии подписанному девятнадцатью другими странами. Устав, в котором были соединены принципы [общего](#) и [континентального права](#), предполагал создание временного трибунала для суда над главными руководителями Рейха, «преступления которых не были связаны с определённым географическим местом». МВТ наделялся правом объявить любую группу или организацию преступной, что предполагало уголовное осуждение в дальнейшем [всех лиц, входивших в данную группу](#). В реалиях [послевоенной Германии](#) речь шла о миллионах людей.

На первой технической сессии, проходившей 18 октября в официальном месте размещения трибунала — в [Берлине](#) — суду было представлено обвинительное заключение против [двадцати четырёх бывших национал-социалистических руководителей](#), во главе с [Германом Герингом](#), и ряда организаций: [СС](#), [СА](#), [СД](#) и [гестапо](#), руководящий состав [НСДАП](#), [Имперский кабинет министров](#), [генеральный штаб](#) и [Верховное командование вермахта](#). Обвинение впервые ввело в официальный документ новый термин, «[геноцид](#)».

В выступлениях прокуроров, прежде всего в ходе их вступительных речей, четыре представителя стран-победительниц изложили своё видение событий Второй мировой войны — все они попытались «придать смысл» недавно завершившемуся конфликту. Представляя МВТ документы и свидетелей, прокуратура смогла развеять сомнения в том, что истории людей, переживших [Холокост](#) и [оккупацию](#), не являлись преувеличением. В ходе

своей защиты подсудимые отрицали свою вину в совершении массовых преступлений: они пытались доказать, что армии и правительства стран [антигитлеровской коалиции](#) вели себя [аналогичным образом](#) и что полную ответственность за все преступления, санкционированные властями Рейха, несли умершие к тому моменту [Адольф Гитлер](#), [Генрих Гиммлер](#) и [Рейнхард Гейдрих](#). Подсудимые также утверждали, что они не были в полной мере информированы либо абсолютно не знали о данных преступлениях и их масштабе.

Преодолев множество разногласий, судьи МВТ к 1 октября 1946 года смогли сформировать общую позицию по основным правовым принципам процесса и конкретным приговорам отдельным лицам. В отношении двух обвиняемых дело было прекращено, трое были [оправданы](#), четверо были приговорены к [лишению свободы](#) на срок от 10 до 20 лет, трое получили [пожизненные сроки](#), а 12 подсудимых были приговорены к [смертной казни](#) через [повешение](#). Десять из них были повешены 16 октября: [Мартин Борман](#) предстал перед судом [заочно](#), а [Геринг](#) покончил жизнь самоубийством после вынесения приговора. Руководство [НСДАП](#), [СС](#), [СД](#) и [гестапо](#) были признаны преступными группами, но их члены подлежали только индивидуальному уголовному преследованию за конкретные деяния; кабинет министров, СА и командование [вермахта](#) были оправданы. [Катынский расстрел](#), в последний момент [внесённый советской стороной в обвинительное заключение](#), не был упомянут в итоговом тексте приговора.

Процесс, шедший на четырёх языках и затянувшийся на 316 дней, оставил после

Нюрнбергский процесс



Обвиняемые 24 бывших высокопоставленных лица нацистской Германии во главе с Германом Герингом; ряд организаций нацистской Германии

Состав обвинения

- Планы нацистской партии, включающие преступление агрессии;
- Преступления против мира и безопасности человечества;
- Военные преступления;
- Преступления против человечности.

(подробнее...)

Место Дворец юстиции, Нюрнберг

себя более сорока томов [стенограмм](#) и [доказательств](#). Он получил широкое и предельно противоречивое освещение в [историографии](#): если одни историки и юристы воспринимали его как пример международного сотрудничества, направленного на [верховенство закона](#), то другие видели в нём лишь пример «правосудия победителей». Нюрнбергский процесс оказал значительное влияние как на развитие [международного уголовного права](#) и [правосудия переходного периода](#), так и на деятельность организаторов [этнических чисток](#) и [государственного террора](#) второй половины XX века. При этом, союзным войскам по антигитлеровской коалиции на процессе не предъявлялись какие-либо иски и не предъявлялись обвинения, по части [совершённых с их стороны военных преступлений](#) в ходе данного конфликта, потому что они были победившими державами, которые тогда держали всю Европу под своей военной оккупацией, что омрачало исторический авторитет деятельности трибунала по части правосудия вершившегося лишь со стороны победителя над побеждённым противником^{[2][3]}.

Государство	 Германия
Суд	Международный военный трибунал (МВТ)
Председатель суда	Джеффри Лоуренс
Судьи	Фрэнсис Биддл, Джон Паркер, И. Т. Никитченко, А. Ф. Волчков, Норман Биркет, Анри Доннедье де Вабр и Робер Фалько
Начало суда	20 ноября 1945
Окончание суда	1 октября 1946
Текст решения	Приговор Международного военного трибунала
Решение	
см. <i>Список обвиняемых Нюрнбергского процесса</i>	
 Медиафайлы на Викискладе	

Предыстория: Военные преступления



Бюст [кельтского](#) вождя [Бренна](#), которому [Тит Ливий](#) приписывал авторство выражения *vae victis* (2007)

Основная статья: [Военные преступления](#)

К моменту окончания [Второй мировой войны](#) вооружённый конфликт веками являлся стандартным способом разрешения споров между государствами. По окончании многочисленных войн [древнеримский](#) принцип *vae victis* (горе побеждённым) — согласно которому победители могли как угодно обращаться с побеждёнными — оставался в силе. На тот момент не существовало ни общепризнанных ограничений прав победителей наказывать бывших противников, ни определения [военных преступлений](#), — хотя уже существовало понятие «законы и обычаи войны», постепенно формировавшее современное представление о допустимых способах ведения вооружённых конфликтов. Побеждённые в те годы могли надеяться как на снисходительность, связанную с признанием того, что «на войне иногда происходят неприятные вещи», так и рассчитывать на возмездие за сам факт того, что они сражались^[4].

До Первой мировой войны

См. также: [Международное уголовное право](#)

В XVII веке [голландский юрист Гуго Гроций](#) в своей книге «[О праве войны и мира](#)» собрал и изучил различные законы и обычаи войны, став одним из первых, кто сформулировал систему принципов, направленную на регулирование вооружённых конфликтов. Как и большинство его современников, «отец [международного права](#)» Гроций в 1625 году основывался преимущественно на опыте [Тридцатилетней войны](#), на тот момент являвшейся самым разрушительным конфликтом в [истории Европы](#). Со второй половины XIX века теоретические воззрения Гроция стали иметь и практические последствия: в частности, основание [Красного Креста](#) сделало возможным как уход за ранеными, так и обеспечение базовых прав военнопленных^[5].



Изображение Г. Гроция
(Anefo)

При этом «нормативные идеалы» о принципах международного права, высказывавшиеся философами и юристами, начиная со времён Древней Греции и Древнего Рима, часто имели под собой вполне **материальные** основания. Исторические исследования конца XX века показывали, что в большинстве главных теорий международного права, формулировавшихся начиная с XVI века, можно было проследить зависимость автора от «патронажа» — влияние как личных, так и государственных интересов. **Эпоха Великих географических открытий** вкупе с **колонизацией Америки** формировали конкретно-исторический фон и для развития принципов международного права, и для формирования такой концепции, как «цивилизация»^[6]. В частности, идеи голландца Гроция о **свободе мореплавания** (свободе морской торговли) разделялись его **британскими** читателями и отчасти были основаны на наследии профессора **Оксфордского университета Альберико Джентили**. Те же идеи не находили поддержки у **иезуита Луиса Молины**, являвшегося профессором **испанских и португальских** университетов — и отстаивавшего идею распространения государственного **суверенитета** на **океанские** пространства (см. **Восьмидесятилетняя война**)^{[7][8][9]}.

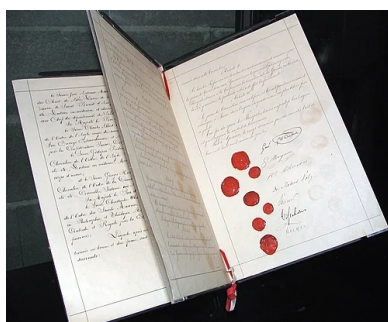


«Казнь **Атауальпы**» в 1533 г.
(начало XVII века)

В тот же период соотношение между суверенитетом независимого государства и правом международного сообщества наказывать нарушителей некодифицированного естественного права обсуждалось юристами и философами на конкретных примерах из Северной и Южной Америки. Так, Гроций полагал, что каннибализм американских индейцев был достаточным основанием для их истребления и оккупации земель, на которых они проживали.

Одновременно «Тацит Германии» Самуэль фон Пуфендорф, основываясь на опыте межрелигиозных столкновений Тридцатилетней войны, полагал, что начало боевых действий, связанное с распространением идеологием одного народа на другой, являлось абсолютно неприемлемым. Многие профессора университетов Священной Римской империи были согласны с тем, что даже употребление в пищу индейцами мяса голландских, испанских или португальских «искателей приключений», добровольно отправившихся на другой континент, не было законным основанием для массового истребления коренных народов^{[10][9][11]}.

После окончания эпохи активной европейской колонизации Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов, подписанные большинством стран мира, установили правила войны на суше и на море: они ограничили типы оружия, которое могли использовать воюющие стороны, и отрегулировали права нейтральных сторон. Серия Женевских конвенций, заключённая с 1864 по 1929 год, также внесла свой вклад в юридическое закрепление принципов войны. К 1914 году международное сообщество определилось с определением военных преступлений. Но принятые решения нельзя было назвать полноценными законами — не существовало согласованных санкций, которые должны были применяться к тем, кто нарушил сформулированные правила; не существовало и международных судов, в которых подобные преступления можно было рассматривать^[5].



Женевская конвенция (1864)

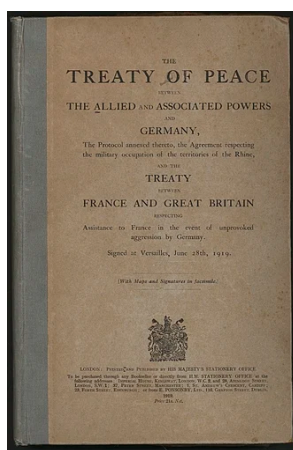
Кроме того, санкции за военные преступления распространялись исключительно на «маленьких людей» (англ. *small fry*) — отдельных солдат и офицеров, которые признавались виновными в особо заметных «злодеяниях»; лидеры стран (англ. *big fish*), даже если они потворствовали или поощряли подобные действия, как правило, оставались безнаказанными. Правовые отношения между руководителями и исполнителями оставались ключевым вопросом международного уголовного права как в XX, так и в начале XXI века. Неадекватность механизма международного права, действовавшего в XIX веке, была продемонстрирована событиями Первой мировой войны^{[5][12]}.

Версальский мир и Лейпцигские процессы

Основная статья: **Лейпцигские процессы**

См. также: [Версальский договор § Суд над кайзером Вильгельмом](#)

С первых дней **Великой войны** общественность стран **Антанты** получала детальные истории о «зверствах **гуннов**» — хотя некоторые из этих историй и содержали элементы правды, большинство из них были «плодом мрачного воображения». Подобные истории, направленные на усиление боевого духа вооружённых частей **союзников по Первой мировой войне**, привели к непредвиденному результату: широкая общественность стала активно требовать не только военной победы, но и наказания тех высокопоставленных лиц, которых были ответственны за разработку военных планов и издание **преступных приказов**^{[13][14]}.



Версальский мирный договор (1919)

Первоначально идея суда над [Кайзером](#) получила некоторую политическую поддержку: лидеры [Антанты](#) формально вписали пункт о вине [Германской империи](#) в начале войны в текст [Версальского мирного договора](#) (ст. 231), а в статье № 227 обвинили самого кайзера [Вильгельма II](#) в «высшем преступлении против международной [морали](#) и святости договоров». Однако постепенно от идеи международного разбирательства над германскими руководителями отказались и политики. Компромиссным решением проблемы ответственности за военные преступления стало создание судов в самой [Германии](#) — при участии международных наблюдателей. В конце 1922 года в [Имперском суде](#) начались [Лейпцигские процессы](#), ставшие «первопроходцами» в международном уголовном праве. Эти процессы потерпели неудачу — ни обвиняемые, ни свидетели в большинстве своём не явились на суд. Из списка в 901 фамилию^[к 1], включавшего в себя ведущих германских генералов, 888 человек были оправданы; остальные получили небольшие тюремные сроки, а несколько осуждённых сбежали из тюрьмы^{[13][16][17][18]}.

Неудача преследования преступников после Первой мировой войны — как германских, так и османских — определила отношение ряда ключевых политиков и дипломатов к новой попытке, предпринятой в годы Второй мировой^{[13][16][17][18]}.

В годы Второй мировой войны

Если опыт Первой мировой войны сложно было отнести к успешным опытам применения международного (уголовного) права, Великая война всё же привела к новым взглядам на саму проблему борьбы с военными преступниками. Идея о том, что руководители должны быть наказаны за политику, которая привела к преступным действиям, стала частью послевоенной дискуссии. Юристы разделили проблему на две части: (I) преступления против военнотружущих противоположной стороны и (II) преступления против [гражданского населения](#); также прозвучали и призывы рассматривать саму войну как преступление. Политики всё больше склонялись к концепции международного суда — в противовес правосудию со стороны победителей. В то же время события в Лейпциге, называвшиеся современниками фарсом, дискредитировали идею использовать местные суды для преследования подозреваемых в военных преступлениях. Надежда на международное сообщество — прежде всего, в лице [Лиги Наций](#) — также не оправдалась^{[19][20]}.

Первые заявления и декларации

Новая мировая война, разразившаяся в сентябре 1939 года, дала толчок для юридической дискуссии, сделав снова актуальными вопросы о военных преступлениях. И каждая [союзная нация](#) в период между 1939 и 1945 годами официально требовала наказания для тех, кто совершил военные преступления. Во время войны как власти нацистской Германии, так и военные Антигитлеровской коалиции создавали [военно-полевые суды](#) для отправления [правосудия](#) в отношении своих граждан. В апреле 1942 года глава [советского внешнеполитического ведомства Вячеслав Молотов](#) направил всем послам стран, с которыми [СССР](#) имел [дипломатические отношения](#), ноту «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления», в которой заявил о «документально установленной» ответственности властей нацистской Германии за военные разрушения^{[19][21]}.



[В. Молотов](#) в 1938 году

Таким образом, вся полнота ответственности гитлеровского правительства и командования за проводимое германской армией опустошение захваченных советских земель... и весь причиняемый этим советскому государству и отдельным гражданам ущерб, — должна считаться точно и документально установленной.

— Молотов, «О чудовищных злодеяниях», 28 апреля 1942

Весной 1942 года, под руководством прокурора [Андрея Вышинского](#) и при участии правоведа [Арона Трайнина](#), была создана специальная комиссия, целью которой была международно-правовая оценка перспектив взыскания [репараций](#) за ущерб: основой работы комиссии стал опыт Первой мировой войны и Версальского договора. В ноябре того же года под формальным руководством [Николая Шверника](#) и при фактическом руководстве Вышинского была создана советская «[Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков](#)»; к 1944 году в республиках и областях СССР были созданы 19 местных комиссий^{[22][19][23][24]}.



[А. Вышинский](#) в 1939 году

В 1943 году прошёл [Краснодарский процесс](#) «над пособниками немецких оккупантов», а в ходе [Харьковского процесса](#) власти СССР осудили и казнили трёх немецких офицеров^[k 2]. Процессы получили широкое освещение как в [советской](#), так и в иностранной [прессе](#). В тот же период, 19 октября 1942 года, в газете «[Правда](#)» вышла статья с жёсткой критикой британского правительства за непроведение суда над [заместителем фюрера Рудольфом Гессом](#), находившимся к тому моменту в руках британских властей более года. За пять дней до этого СССР распространил правительственное заявление «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в [оккупированных странах Европы](#)»^{[26][19][23][24]}.

С постепенным осознанием властями стран [Антигитлеровской коалиции](#) скорого окончания боевых действий, проблема наказания преступников становилась всё более актуальной — становился понятен и масштаб проблемы (тысячи подозреваемых). Заметно сильнее, чем в годы Первой мировой войны, стало и убеждение, что лидеры страны-противника

сформировали [преступный режим](#): что военные преступления являлись частью преднамеренной политики и что нацистские руководители являются теми, кто нёс наибольшую ответственность и заслуживал наиболее сурового наказания^[19].

Неуверенность конца Великой войны, связанная с невозможностью доказать в судебном порядке, кто был инициатором конфликта, сменилась уверенностью, что [национал-социалисты](#) спланировали войну и осуществили свой замысел — вопреки существовавшим договорам и гарантиям. Масштаб деяний также был принципиально другим: если в ходе Первой мировой войны «злодеяния» были явно преувеличены, то во время Второй мировой масштаб событий был недооценён современниками. Начавшееся в конце войны освобождение [концентрационных лагерей](#) привело к первому пониманию размера будущей проблемы ответственности за «политическую систему убийств». В годы войны правительства союзников также стали выдвигать угрозы наказания за военные преступления, что отражало как общественные настроения, так и надежду удержать отдельных [акторов](#) от новых преступных действий. Впервые в истории наказание за военные преступления стало не просто результатом самой войны, но было объявлено официальной политикой в ходе неё^[19].



Бойцы [Армии Крайова](#) во время [Варшавского восстания](#) (2 сентября 1944)

При этом сами формулировки призывов к правосудию, инициаторами которых выступали [восточноевропейские правительства в изгнании](#), прежде всего правительства [Польши](#) и [Чехословакии](#), оставались расплывчатыми. Так, в октябре 1941 года, когда Соединённые Штаты всё ещё [формально были нейтральной державой](#), президент [Франклин Рузвельт](#) обратил внимание общественности на массовую казнь заложников во [Франции](#) и предупредил, что «однажды произойдёт ужасное возмездие». В том же месяце [британский премьер-министр Уинстон Черчилль](#) присоединился к Рузвельту — добавив, что «зверства, совершенные в Польше, [Югославии](#), [Норвегии](#), Голландии, Бельгии и, особенно, на [русском фронте](#), превосходят всё, что было известно в самые мрачные и самые зверские эпохи человечества». Черчилль также отметил, что «наказание за эти преступления теперь должно считаться одной из главных целей войны». Британское правительство особенно остро отреагировало на казнь пяти десятков [британских лётчиков](#), совершивших побег из лагеря для военнопленных «[Stalag Luft III](#)» в [Загане](#). Кроме того, во время [Варшавского восстания](#) 1944 года союзники предупреждали национал-социалистические власти, что к захваченным

польским солдатам следовало относиться как к законным **комбатантам**, то есть в рамках Женевской конвенции^{[19][27]}.



Сент-Джеймский дворец около
1935 года

Вопрос о конкретных мерах наказания оставался открытым. В январе 1942 года представители девяти оккупированных стран Европы — Бельгии, Чехословакии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Югославии и Франции — провели в Лондоне конференцию, где затронули вопросы наказания. 13 января была опубликована совместная декларация, гласившая, что «международная солидарность необходима для того, чтобы избежать актов мести как ответа на акты насилия». Также предполагалось, что международная солидарность поможет «удовлетворить чувство справедливости, свойственное цивилизованному миру». Привлечение к ответственности не только тех, кто непосредственно совершал преступления, но и тех, кто их организовывал, также стало частью декларации (см. **командная ответственность**). Амбициозная **Сент-Джеймская декларация** («Декларация, подписанная в Сент-Джеймском дворце») была одобрена правительствами Великобритании, США и СССР, которые присутствовали на конференции в качестве наблюдателей, наряду с Китаем, Британскими Доминионами и Индией^{[19][28][29]}.

После принятия декларации правительства премьер-министра Владислава Сикорского и президента Эдварда Бенеша начали настаивать на практических шагах: они предложили организовать **воздушные удары** по городам и деревням нацистской Германии — в качестве ответа на преступления в Генерал-губернаторстве. Командующий ВВС Соединённого Королевства Чарльз Портал предположил, что в таком случае национал-социалисты начнут совершать больше преступлений: чтобы отвлечь британскую авиацию от **ударов по стратегическим целям**, имевшим непосредственное значение для исхода войны. Отказав в «ударах возмездия», власти Великобритании вместе с тем осознали, что **пропагандистских** заявлений было более недостаточно^{[30][31]}.

HISTORY OF
THE UNITED NATIONS
WAR CRIMES COMMISSION
AND THE
DEVELOPMENT OF THE
LAWS OF WAR
COMPILED BY
THE UNITED NATIONS
WAR CRIMES COMMISSION

LONDON: PUBLISHED FOR
THE UNITED NATIONS WAR CRIMES COMMISSION
BY HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE
1948

«История UNWCC»
(1948)

Комиссия ООН по военным преступлениям (UNWCC)

Основная статья: [Комиссия ООН по военным преступлениям](#)

Первый проект международного органа, нацеленного на фактическое расследование военных преступлений, был представлен американским министром [Гарри Гопкинсом](#) в июне 1942 года. 20 октября 1943 года в Лондоне из представителей семнадцати государств была создана «[Комиссия ООН по военным преступлениям](#)» (UNWCC), начавшая сбор и сопоставление информации о самих военных преступлениях и их участниках. СССР и [Всемирный еврейский конгресс](#) (WJC) не вошли в состав UNWCC^{[32][33][34]}. До конца войны комиссия испытывала сложности в своей деятельности, связанные как с недоверием со стороны британских чиновников к самим сообщениям о преступлениях, так и с нежеланием наделять международный орган реальными полномочиями^{[35][36][37][38]}. Желание ряда членов комиссии использовать принцип [коллективной ответственности](#) в отношении всех лиц, состоявших в национал-социалистических организациях, также не находило поддержки у юристов^{[32][39]}.

После смены руководства UNWCC продолжила собирать улики и имена подозреваемых под председательством нового главы, судьи [Роберта Райта](#): за 4,5 года своего существования комиссия составила 8178 дел, включавших имена 36 529 подозреваемых, из которых 34 270 были гражданами Германии. Регулярно ссылаясь на неудачный опыт Первой мировой войны, комиссия стремилась избежать повторения «фиаско» Лейпцигских процессов. С мая 1945 года заседания UNWCC стали регулярно посещаться офицерами [Главного командования союзных сил](#) (SHAEF)^{[40][14]}.

Московская конференция (1943)

Основная статья: [Московская конференция \(1943\)](#)



Московская конференция (октябрь 1943)

Значительным шагом в прояснении ключевых вопросов деятельности UNWCC стала [Московская конференция министров иностранных дел](#), состоявшаяся в конце октября 1943 года: после конференции Великобритания, СССР и США выпустили [совместную декларацию](#), как осуждавшую «зверства нацистов» в оккупированной Европе, так и гласившую, что «германские офицеры и солдаты и члены [нацистской партии](#)... будут отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные преступления, для того чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобождённых стран». Ключевым же стало то, что лиц, «преступления которых не связаны с определённым географическим местом» (руководителей), предполагалось предать международному суду. Таким образом, министры иностранных дел создали две группы военных преступников и предложили две формы обращения с ними: (i) национальные действия для «локализованных» преступлений и (ii) международные действия против тех, чьи приказы исполнялись сразу в нескольких странах. Однако сам термин «суд» в отношении второй группы не упоминался. Декларация, включавшая в список нацистских преступлений и [Катынский расстрел](#), стала единственным влиятельным документом по вопросу о наказании преступников, опубликованным от имени трёх союзных держав в годы войны в [Европе](#)^{[41][42][43]}.



И. Сталин в 1943 году

Идея расстрела руководства нацистской Германии на месте имела на тот момент множество сторонников — включая и госсекретаря США [Корделла Халла](#). На [Тегеранской конференции](#)

в конце 1943 года у участников сложилось впечатление, что советский лидер [Иосиф Сталин](#) был готов пойти дальше: он предложил [тост](#) «за то, чтобы над всеми германскими военными преступниками как можно скорее свершилось правосудие и чтобы они все были казнены». Советский лидер полагал, что расстрел 50 000 немецких руководителей был бы достаточно показательным; позднее Сталин и Молотов утверждали, что вся идея была только шуткой. Черчилль, присутствовавший на банкете, выразил своё несогласие со сталинским масштабом массовой казни, но не с самой идеей: в течение нескольких предшествующих месяцев он пытался настроить британский кабинет министров против любой формы судебного разбирательства — премьер предпочитал расстрел небольшой группы «архипреступников» и [министр иностранных дел Энтони Иден](#) составил для него список из сорока одной фамилии^{[44][45][46]}.

Расправа над [Бенито Муссолини](#) и [Кларой Петаччи](#) в апреле 1945 года, напоминавшая [линчевание](#), вызвала в странах антигитлеровской коалиции некоторое возмущение своей формой — но не сутью. Так, в марте 1945 года, отвечая в [Палате общин](#) на прямой вопрос, Иден передал решение о судьбе [Адольфа Гитлера](#) «тому [британскому солдату](#)», которому предстояло встретить [фюрера](#). Подобное поощрение линчевания прямо нарушало действовавшие военные нормы, которые исключали расстрел на месте любых военнопленных, вне зависимости от их [ранга](#) или личного отношения^{[44][47]}.



[Б. Муссолини](#) после казни (29 апреля 1945)

Кроме того, сам термин «суд» по-разному понимался участниками дискуссии: так британское министерство иностранных дел в 1944 году рассчитывало, что весь судебный процесс над руководителями нацистской Германии займет около шести часов. Роль политиков в процессе над нацистскими преступниками также была неясна: многим казался логичным аргумент, что вина Гитлера и его сподвижников не требовала доказательств (см. ссылка [Наполеона Бонапарта](#) на [остров Святой Елены](#)). В итоге — в связи с невысоким в годы войны приоритетом проблем, связанных с военными преступлениями — вплоть до окончания боевых действий каждая из основных возможностей: линчевание, формальный суд или полноценный процесс — оставалась открытой^[44].

Высадка в Нормандии. Позиция США

[Высадка англо-американских сил в континентальную Европу](#) перевела проблему военных преступлений из теоретической в практическую: США и Великобритания встали перед

необходимостью выработки согласованной политики в отношении главных военных преступников. Академическая дискуссия о понятии «военные преступления» получила с лета 1944 года фактическое воплощение. Будущий председатель UNWCC Райт в сентябре сообщал Черчиллю, что многие преступники просто сбегут, если не будут немедленно созданы механизмы для их поимки, удержания и суда; Райт предложил создать большое количество военных трибуналов. Черчилль передал письмо Идену, который осознал проблему и написал ответ, в котором предложил, что поскольку армии союзников брали пленных, то они должны быть снабжены списками разыскиваемых лиц и доказательствами их преступлений. Министерство иностранных дел таким образом впервые потребовало от UNWCC отчёта о её деятельности^{[48][46]}.

Мы не хотим снова попасть в ловушку Первой мировой войны, когда мы не задержали разыскиваемых лиц ещё на стадии перемирия.

— министр Иден, 1944

Признание проблемы не сразу привело в активным действиям: к апрелю 1945 года британские военные власти в [оккупированной Германии](#) были раздражены неспособностью лондонского правительства дать чёткие указания относительно действий с подозреваемыми в военных преступлениях. Так, обмен телеграммами между военным министерством и главнокомандующим на [Средиземноморском театре](#) фельдмаршалом [Харольдом Александером](#) продолжался и в период казни Муссолини: 11 мая [Объединённый комитет начальников штабов](#) пообещал своим командирам выслать списки подозреваемых — списки, которые продолжали готовиться. Указанных лиц требовалось задержать; дальнейших указаний приведено не было^[48].



[Бойня у Мальмеди](#) (17 декабря 1944)

Американская официальная позиция в тот период также не была понятна. В течение длительного времени в США у целого ряда государственных лиц существовал определённый скептицизм по поводу количества европейских злодеяний; они полагали, что истории беженцев и сообщения от правительств в изгнании должны были восприниматься как многократно преувеличенные. Так, дипломат [Джордж Болл](#) сообщал, что «слышал мрачные истории об обращении со [славянами](#), [евреями](#), [цыганами](#) и другими»; он добавлял, что не верил данным историям: «я склонен думать, что эти слухи преувеличены». Позднее он писал, что «идея массового уничтожения [людей] находилась настолько далеко за

пределами традиционного понимания большинства американцев, что мы инстинктивно отказывались верить в существование подобного»^[48].

Изолированные от ужасов войны в Европе, США только в декабре 1944 года испытали на себе жестокость [войск СС](#), когда [десятки американских военнопленных были расстреляны](#) в бельгийском [Мальмеди](#). Кроме того, по мере продвижения союзных армий через страны Европейского континента, «концепция преступлений против человечности также приобрела смысл» — [кинохроника](#) из освобождённых концентрационных лагерей, включавшая в себя груды трупов, стала достоянием широкой общественности. В апреле британский посол в Вашингтоне [лорд Галифакс](#) сообщал министерству иностранных дел, что [американская пресса](#) наполнилась сообщениями о военных преступлениях нацистов; тогда же в [Палате представителей](#) Конгресса прозвучал призыв ускорить работу UNWCC. В тот же период огромную популярность у зрителей приобрёл псевдодокументальный фильм [Джона Фэрроу](#) «[The Hitler Gang](#)», показывавший [приход к власти национал-социалистов](#)^{[48][36][49]}.



Убитые охранники лагеря [Дахау](#)
(29 апреля 1945)

Давление общественности на политиковкратно усилилось в мае, после посещения шестнадцатью редакторами и издателями газет, наряду с [сенаторами](#) и [конгрессменами](#), концлагерей [Бухенвальд](#) и [Дахау](#). Широкая и устойчивая огласка, не имевшая, по мнению дипломатов, аналогов в истории, привела как посетителей, так и политиков к мысли, что «у нацистов был генеральный план... основанный на политике расчётливой и организованной жестокости». Все участники посещения концлагерей призвали к скорейшим действиям со стороны [ООН](#). Опросы центра изучения общественного мнения при [университете Денвера](#) показали, что с января по июль 1945 года отношение [граждан США](#) к [немцам](#) претерпело качественное изменение: необходимость перевоспитания сменилась мыслью о наказании. Одновременно еврейские организации надеялись спасти хоть какие-то группы евреев, всё ещё находившихся в руках национал-социалистических властей: они призывали свои правительства угрожать мстью за любые новые убийства^[48].

Сами власти Великобритании и США не спешили с заявлениями о наказании: они продолжали опасаться жестокого обращения с сотнями тысяч военнопленных, в случае если бы союзники начали подчеркивать свои намерения покарать преступников. Та же мысль стала как причиной прекращения судебных процессов [по военным преступлениям на Сицилии](#) в 1943 году, так и привела к отказу от «[сегрегации](#)» подозреваемых в

преступлениях, находившихся в лагерях для военнопленных. Только переход к непосредственной оккупации [территории нацистской Германии](#) сделал проблему неотложной^{[48][50]}.

Поиск подозреваемых. Мондорф-ле-Бен

Основная статья: [Лагерь Ashcan](#)

См. также: «[Крысиные тропы](#)»

В июне 1942 года Иден составил меморандум для членов британского правительства, в котором выразил свои опасения по поводу бегства предполагаемых военных преступников в нейтральные страны — прежде всего, в [Швецию](#) и [Швейцарию](#)^[51]. Летом 1943 года, после пресс-конференции Рузвельта, союзники обратились к правительствам нейтральных держав — Швеции, Швейцарии, [Турции](#), [Аргентины](#), [Испании](#), [Португалии](#) и (неофициально) [Ирландии](#) — по поводу судьбы потенциальных беглецов, но не получили чёткого ответа от стран, которые стремились избежать открытого конфликта с нацистской Германией^[52].

[Высадка в Нормандии](#) стала поворотным моментом в отношении нейтральных стран: они стали более «сговорчивы» в отношении запросов союзников, хотя и продолжили отмечать отсутствие международно-признанного определения самого понятия «военный преступник»^[k 3]. Одновременно запрос Муссолини на убежище в Швейцарии для своей семьи — 6 женщин и 10 детей — в сентябре 1944 года и слухи о прибытии [Франца Папена](#), [Иоахима Риббентропа](#), [Вальтера Функа](#) и [жены Геринга](#) в [Лиссабон](#) сделали проблему более практической^[54].

[Самоубийство Гитлера](#), подтверждённое к 1 ноября 1945 года, наряду с самоубийствами [Генриха Гиммлера](#) и [Йозефа Геббельса](#), решило часть проблем, стоявших перед союзным командованием. Исчезновение [Генриха Мюллера](#) и [Мартина Бормана](#) породило множество слухов, но также позволило обойти проблему их осуждения. Однако длинный список нацистских руководителей, которых союзники хотели задержать как военных преступников, был сокращён незначительно. Немногие из них были обнаружены в Берлине в мае 1945 года — большинство уже бежало из столицы Рейха^[55].



Заключённые лагеря [Ashcan](#): в центре [Г. Геринг](#) (август 1945)

Бывший курорт [Мондорф-ле-Бен](#) (Бад Мондорф) в [Люксембурге](#), ставший лагерем для интернированных [Ashcan](#) (букв. зольник), с мая по август 1945 года вмещал в себя 52 «именитых нациста», из которых 15 были выбраны в качестве обвиняемых на

Нюрнбергском процессе. Небольшой город стал местом размещения лагеря из-за удобства своего расположения: изолированное поселение стояло на перекрёстке двух тупиковых дорог, что облегчало охрану. Заключённых разместили в шестиэтажном отеле, а американский полковник кавалерии [Бертон Эндрюс](#) стал начальником лагеря: Эндрюс был обеспокоен как потенциальными попытками [самоубийства](#) среди заключённых, так и перспективой их освобождения соратниками (см. [Операция «Дуб»](#) 1943 года). Линчевание также рассматривалось им как возможная угроза^[56].

Большинство заключённых в Мондорф-ле-Бене не считало себя военными преступниками; при этом большинство заключённых признавало, что некоторые из их коллег являлись таковыми. Так, Папен писал позднее: «к моему ужасу я оказался в компании Геринга, Риббентропа, Розенберга и их спутников». Многие заключённые уже в тот период приступили к составлению собственных [апологий](#) и самооправдательных заявлений, надеясь сохранить свои жизни. В воскресенье 12 августа полковник Эндрюс собрал пятнадцать своих подопечных; на двух машинах скорой помощи их доставили в [аэропорт Люксембурга](#), а затем — на двух самолётах «Скайтрэйн» перевезли в [Нюрнберг](#). Во время полёта Геринг обращал внимание Риббентропа на географические объекты Германии, такие как [Рейн](#), призывая бывшего главу МИДа взглянуть на них «в последний раз»^{[57][58]}.

Подготовка процесса: Международный военный трибунал

Основная статья: [Международный военный трибунал](#)

У четырёх [Союзных держав](#), сформировавших [Международный военный трибунал](#) (МВТ)^[k 4], был разный опыт войны. Французские представители должны были считаться с наследием [правительства Виши](#), сотрудничавшего с национал-социалистами. Британские власти, в течение года [в одиночестве противостоявшие Третьему рейху](#), обанкротились из-за военных расходов, а их империя находилась под ударом и после 1945 года. [Правительство США](#) в 1940-х годах вышло из многолетней изоляции и было готово взять на себя более активную роль в решении мировых проблем. СССР пережил [оккупацию значительной части своей территории](#), а число советских жертв «поражало воображение». Представители всех союзников намеревались использовать суд, чтобы изложить свою собственную историю войны и сформировать послевоенное будущее — «[придать смысл](#) войне». Их общим убеждением было то, что немецкая элита требовала «чистки», реформирования и перевоспитания — прежде чем могла начаться политическая и моральная [реконструкция Германии](#)^{[60][61]}.



Ялтинская конференция (9 февраля 1945)

Финальное политическое решение о создании МВТ было принято на [Ялтинской конференции](#). Идея продемонстрировать с помощью судебного разбирательства [верховенство права](#) позволяла союзникам представить свою [этику](#) как превосходившую национал-социалистическую: что делало весь судебный процесс отчасти «[миссионерским](#)» проектом. При этом конкретные детали будущего суда вызывали разногласия. [Конференция четырёх держав в Лондоне](#) после долгих и сложных дискуссий создала [устав МВТ](#) таким образом, чтобы он гарантированно защищал от судебного преследования «проблемные точки» каждой из стран-победительниц, включая [пакт Молотова — Риббентропа](#) и систему [сегрегации в США](#)^{[60][61]}.

Согласно уставу, юрисдикции МВТ подлежали [преступления против мира](#), [военные преступления](#) и [преступления против человечности](#), совершённые только «военными преступниками европейских [стран оси](#)»: что на практике означало преследование исключительно бывших руководителей нацистской Германии^{[62][63]}. Финальный [список обвиняемых лиц](#), полный неточностей и ошибок, был опубликован 29 августа 1945 года: в список вошли [Геринг](#), [Риббентроп](#), [Гесс](#), [Кальтенбруннер](#), [Розенберг](#), [Франк](#), [Борман](#) (заочно), [Фрик](#), [Лей](#), [Заукель](#), [Шпеер](#), [Функ](#), [Шахт](#), [Папен](#), [Крупп](#), [Нейрат](#), [Ширах](#), [Зейсс-Инкварт](#), [Штрайхер](#) (Штрейхер), [Кейтель](#), [Йодль](#), [Редер](#), [Дёниц](#) и [Фриче](#). Ряд потенциальных подозреваемых был пропущен. Случайный, недостаточно продуманный процесс выбора ответчиков отразился как на ходе суда в Нюрнберге, так и на его последующем восприятии историками и юристами^{[64][65]}.



Р. Джексон около 1945 года

После создания МВТ четыре страны-победительницы сформировали свои прокурорские группы, нацеленные на формулирование обвинительного заключения. Член Верховного суда

США Роберт Джексон, активно участвовавший в создании трибунала, стал ответственным за обвинение со стороны США. Генеральный прокурор Великобритании Хартли Шоукросс стал формальным главой британской группы, хотя фактическое руководство оказалось в руках Дэвида Максвелла-Файфа. Советская сторона назначила на пост главного обвинителя от СССР Романа Руденко. Французским коллегой Руденко стал бывший министр юстиции во Временном правительстве Франции в Алжире Франсуа де Ментон; с января 1946 года^[66] французскую группу возглавлял юрист и политик Шампетье де Риб, поскольку Ментон занял пост депутата в Консультативной временной ассамблее в Париже^{[67][68][69]}.

Стили работы разных прокурорских групп значительно отличались. Если в американской команде, формально называвшейся «*Office of the U.S. Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality*» (ОССРАС) и насчитывавшей 650 человек, регулярно возникали внутренние конфликты, то британские прокуроры вели «командную игру». В то время, как американец Джексон часто интересовался историей правовых проблем, стоявших перед прокуратурой, британец Максвелл-Файф мало обсуждал с коллегами философские проблемы из теории права. Основу французской делегации составляли члены Сопротивления и государственные юристы, получившие краткий курс по истории и культуре Германии^{[70][71]}.

Советская прокурорская команда в 192 человека была преимущественно составлена из активных участников показательных процессов 1920—1930-х годов — от Шахтинского дела до Московских процессов, в рамках которых Николай Бухарин и Лев Каменев уже были осуждены за «заговор» с Троцким и Гитлером. Советский подход к управлению предполагал централизацию деятельности прокуроров и судей, работавших по указаниям из Москвы: под руководством Молотова в советской столице одновременно с «Комиссией по Нюрнбергскому процессу» (комиссией Вышинского) была создана «Комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) по организации и руководству Нюрнбергским процессом», в которую вошли Вышинский, Константин Горшенин, Богдан Кобулов, заместитель главы НКВД Сергей Круглов и начальник СМЕРШа Виктор Абакумов. В теории такой подход позволял сталинскому политбюро непосредственно влиять на решения трибунала и защищать позицию СССР. Однако на практике бюрократические проволочки приводили к тому, что советские представители не участвовали в дискуссиях судей и прокуроров, не имея позиции Москвы: когда такая позиция появлялась, три другие делегации зачастую успевали прийти к компромиссному решению и советские аргументы не учитывались^{[72][71]}.

Обвинительное заключение — совместно составленное четырьмя группами, получившими в своё распоряжение массивы документов из официальных архивов нацистской Германии — состояло из 65 страниц. Американский прокурор Роберт Джексон своим собственным решением выделил «заговор нацистов» в отдельное преступление: таким образом он надеялся «удержать основную часть дела в руках американцев»^{[73][74]}. «Зачастую бессвязный и местами неточный» документ вызвал недовольство у целого ряда его составителей, но получил высокую оценку у прессы^{[75][76][77]}. Обвинение ввело в официальный английский язык новый термин — геноцид, предложенный в 1944 году

польско-американским профессором [Рафаэлем Лемкиным](#)^{[78][79][80]}. В последний момент советская прокуратура добавила в обвинительное заключение [события в Катыни](#)^{[81][14]}.



Судья [Дж. Лоуренс](#) в МВТ (1946)

Судьи и адвокаты

Выбор судей

В начале сентября прокурор Джексон отправился в США, чтобы ускорить принятие решения о назначении американских судей в трибунал. Главным судьёй от США был выбран бывший генеральный прокурор [Фрэнсис Биддл](#), который большую часть своей карьеры был «на шаг позади» самого Джексона. Заместителем Биддла, в тот момент считавшимся «дублёром» без права голоса, стал судья из [Южной Каролины Джон Паркер](#), недобравший в 1930 году одного голоса в Сенате при номинации в Верховный суд. [Робер Фалько](#) стал заместителем главного французского судьи, профессора [Анри Доннедьё де Вабра](#), являвшегося сотрудником Института международного права в [Гааге](#)^[82].



Советские судьи:

[Александр Волчков](#) (слева)
и [Иона Никитченко](#) (центр)

Главным судьёй от СССР стал [Иона Никитченко](#), так же, как и Джексон, участвовавший в организации МВТ; заместителем Никитченко был назначен [Александр Волчков](#), до войны преподававший международное право. В конце августа лорд-канцлер Великобритании обратился с просьбой поехать в Нюрнберг к судье [Высокого суда Англии и Уэльса Норману Биркету](#): Биркет воспринял просьбу как назначение на пост главного судьи, но он стал только заместителем. Основным британским арбитром был выбран [Джеффри Лоуренс](#),

судья в [Апелляционном суде](#) с 1944 года. Назначение как британских, так и американских судей проходило после консультаций с прокурорами^{[82][83]}.

В итоге членами трибунала и их заместителями стали^{[84][1]}:

- от СССР: генерал-майор юстиции [Иона Никитченко](#) и полковник юстиции [Александр Волчков](#)
- от США: генеральный прокурор [Фрэнсис Биддл](#) и судья [Джон Паркер](#)
- от Великобритании: лорд-судья [Джеффри Лоуренс](#) и судья [Норман Биркет](#)
- от Франции: профессор [Анри Доннедьё де Вабр](#) и судья [Робер Фалько](#).

Заседания в Берлине

К октябрю 1945 года множество технических вопросов, связанных с ходом процесса, ещё оставались неразрешёнными. После назначения судей основная ответственность за ход судебного процесса перешла от прокуроров к ним. Члены трибунала впервые встретились в [Берлине](#), где официально получили обвинительное заключение, ранее являвшееся секретным, и объявили дату начала судебного разбирательства. С этого момента ключевые события процесса переместились из Лондона, Москвы и Вашингтона в оккупированную Германию^[85].

Судья Биддл прибыл на [Европейский континент](#) на лайнере «[Куин Элизабет](#)». Американцы присоединились к нему в Берлине 8 октября: они потеряли день в Париже, куда их перевезли по ошибке. Британские судьи и их сотрудники разместились в доме, реквизированном для британцев в [Контрольном совете](#); осматривая город, они были шокированы как его состоянием, так и «очевидной бедностью и бедствием немцев». После того, как 9 октября прибыли советские представители, весь Трибунал смог начать устраивать ежедневные встречи в здании Контрольного совета. Почти каждый вечер судьи устраивали совместные ужины, пытаясь наладить неформальные отношения. Непривычной необходимостью для судей стали встречи с прокурорами, ранее ответственными за технические детали процесса^[86].

Форма и председательство

Деликатный вопрос о председательстве в трибунале также встал на повестку дня: в тот период в международных судах была распространена практика ротации председателя. Отсутствие преемственности при таком подходе — наряду с нежеланием британцев и американцев видеть советского представителя в кресле председателя — стало причиной выбора постоянного главы трибунала. [Британский МИД](#) стремился увидеть судью Лоуренса в роли главы МВТ. Биддл, также желавший занять данный пост, понимал, что «поскольку [американец] Джексон принял ведущее участие в судебном преследовании», председательство ещё одного американца выглядело бы странно. Биддл подошёл к Лоуренсу за кулисами заседания и тактично предложил ему занять пост, уговорив затем и

Вабра. Однако 13 октября генерал Никитченко, не посвящённый в уже достигнутые договорённости, выдвинул самого Биддла на пост постоянного президента: Биддл вежливо предложил кандидатуру Лоуренса, одновременно призвав Никитченко руководить работой судей в Берлине^[87].



Британские судьи Биркет и Лоуренс (в центре)

Статус заместителей стал следующим вопросом: судьи-заместители Паркер и Биркет, явно недовольные отведённой для них второстепенной ролью, инициировали пересмотр своих функций. После дискуссии заместители получили право задавать вопросы в суде, голосовать на конференциях судей и получать всесторонние консультации. В зале суда их кресла с низкими спинками, контрастировавшие с высокими спинками у главных судей, были заменены^[87].

Форма одежды членов трибунала — военного и международного — также стала темой обсуждения. 10 октября Никитченко предложил трибуналу надеть [военную форму](#); его коллеги хотели мантии, которые, по их мнению, больше «соответствовали нашему разуму и достоинству». Никитченко протестовал против «платьев», поскольку мантии напоминали ему о [Средневековье](#). Лоуренс предложил советскому юристу хоть раз попробовать облачиться в мантию — Никитченко заинтересовался идеей, но добавил, что ничто на свете не побудит его попробовать [аллонж](#). В итоге судьи решили позволить каждому носить то, что ему больше нравилось: оба советских судьи появились в Нюрнберге в форме, остальные предпочли привычные для них мантии^[87].



Э. Нив в 1941 году

Процедурные вопросы. Борман

После выборов председателя трибунал приступил к решению процедурных вопросов: был организован секретариат, главой которого стал бывший секретарь американского

Верховного суда **Гарольд Уилли**. Судьи также собрали списки немецких адвокатов, из которых обвиняемые, если у них не было собственных, могли выбрать себе защитника. К 15 октября был собран список из шестидесяти четырёх юристов. Лоуренс предложил назначить человека, свободно говорившего по-немецки, специальным **клерком** для разъяснения обвиняемым их прав и раздачи им текста обвинения: таким клерком стал **Эйри Нив**, прошедший в годы войны несколько месяцев в германских лагерях для военнопленных, включая «*Oflag IV-C*» в **замке Кольдиц**^{[88][89]}.

Кроме того, после консультации с прокуратурой, трибунал решил оставить имя Мартина Бормана в обвинительном заключении. В тот же период по всей Германии было распространено 200 000 экземпляров уведомлений для Бормана о скором начале процесса над ним. Сообщение о суде в течение четырёх недель передавалось еженедельно на радиостанциях во всех четырёх оккупационных зонах; информация публиковалась и в немецких газетах. Трибунал выпустил второе уведомление, информировавшее членов обвиняемых национал-социалистических организаций об их праве защищать данные структуры. Данное уведомление также активно распространялось и транслировалось: 190 тысяч плакатов было разослано по всей Германии, включая и лагеря для военнопленных^[88].



Подсудимые на процессе (1946)

Публикация обвинений

После серии задержек с открытием первого заседания, инициированных Никитенко, что его коллеги воспринимали как период для получения указаний из Москвы, первая официальная сессия трибунала прошла утром 18 октября. В ходе короткой церемонии члены МВТ дали клятву исполнять свои **полномочия** «честно, беспристрастно и добросовестно», а представитель каждой из прокурорских групп выступил с небольшой речью и представил копию обвинительного заключения на родном языке. Права подсудимых также были зачитаны; публикация самого обвинительного заключения была запрещена до восьми вечера, чтобы она прошла одновременно в столицах четырёх Союзных держав. Была объявлена и дата начала судебного разбирательства по существу, — 20 ноября^[88].

На ставший доступным текст обвинительного заключения отреагировала союзническая пресса. Британская газета **Daily Telegraph** признала, что уже размер документа был достаточен, чтобы перестать критиковать задержку с его публикацией. В статье лондонской газеты **Observer** отмечалось, что «люди на улице» будут аплодировать обвинительному акту, поскольку «он создает **прецедент**, называя преступлением то, что, как они сами знают,

является преступлением». В той же статье отмечалась и «злая ирония» того, что публикация доклада прошла в период массовой [депортации немцев из Судетской области](#). Газета [Daily Express](#) обратила внимание на то, что в документе присутствовал германский генеральный штаб^[88]:

В своих кратких, фактических фразах [обвинительное заключение] перечисляет преступления, настолько обширные, настолько кошмарные, что на первый взгляд кажется, что их невозможно вообразить.

— из статьи [Evening Standard](#), 19 октября 1945^[90]

Реакцию в самой Германии было сложно оценить. В конце августа американский юрист Роберт Кемпнер, путешествуя по немецким городам, провёл собственный опрос: из 100 немцев, с которыми он разговаривал, 79 не знали ни о каком суде над бывшими руководителями. Кемпнер призвал Джексона попытаться привлечь больше внимания к процессу. Журналист Дрю Миддлтон взял для [New York Times](#) интервью у 30 бывших граждан нацистской Германии: многие из них выразили неприязнь к «ретроспективным элементам» процесса и считали, что Гитлер был прав в своей борьбе с «диктатором» Версальского мира. Одновременно противники нацизма и те, кто разочаровался в нём, сказали, что они ожидали наказания только некоторых, а не всех обвиняемых. Многие из опрошенных опасались, что судебный процесс вызовет [антинемецкие](#) настроения в мире. В целом, начало процесса не вызвало яркой реакции в голодавшей Германии^{[k 5][91]}.

Адвокаты



Этюды портретов
адвокатов в Нюрнберге (Эд
Вебелл, 1945)

Выбор адвокатов

19 октября 1945 года обвинительное заключение и список адвокатов были вручены самим обвиняемым. Только адмирал [Дёниц](#) был готов к такому развитию событий: он написал имя уже выбранного им защитника, которым стал молодой юрист [Отто Кранцбюлер](#), специализировавшийся в [военно-морском праве](#). Дёниц также сообщил, что если ему не позволят работать с Кранцбюлером, то он будет согласен на любого британского или американского адмирала, командовавшего в годы войны [подводными силами](#). [Штрайхер](#)

заявил, что у него обязательно должен быть адвокат-[антисемит](#), поскольку он уже понял, что «несколько судей были евреями»^[92].

На следующий день сотрудники MBT Нив и Уилли были вызваны на встречу с Биддлом и Паркером: судьи были удивлены тем, что замечания, сделанные обвиняемыми при получении обвинительных заключений, успели появиться на страницах армейской газеты «[Stars and Stripes](#)»^[k 6]. Кроме того, судьи были шокированы тем фактом, что обвиняемые, находившиеся три месяца в тюрьме, ещё не получили юридического представительства: по законам США этого было бы достаточно для аннулирования процесса. Нив получил приказ от MBT вернуться в [тюрьму Нюрнберга](#) и в течение месяца ежедневно находиться там, оказывая обвиняемым любую помощь, необходимую для поиска адвокатов^[92].

К 27 октября одиннадцать обвиняемых нашли себе защитников: во многом благодаря помощи Франка, который ранее состоял президентом [Академии немецкого права](#), и советам от своих семейных юристов. Трое обвиняемых обратились к одному и тому же адвокату, а [Рудольф Дикс](#) так долго принимал решение стать адвокатом Шахта, что Шахт успел нанять международного юриста, профессора [Герберта Крауса](#). Папен, также первоначально выбравший Дикса, воспользовался услугами [Эгона Кубушока](#). Геринг выбрал в качестве своего адвоката судью Высшего суда [Киля Отто Штамера](#), который посчитал своей обязанностью защищать бывшего спикера рейхстага. Письмо Кейтеля своему защитнику так долго проходило через тюремную цензуру, ответственность за которую нёс всего один человек, что у генерала возникли подозрения в ограничении его выбора. Трибунал один раз запретил выбор адвоката: Розенбергу было запрещено воспользоваться услугами подсудимого Франка. Трибунал сам назначил только адвокатов для организаций и отсутствовавшего Бормана^{[93][83]}.

Заявка от семьи Крупп на услуги британского адвоката Эндрю Кларка вызвала недовольство у чиновников [Форин-офиса](#): дипломаты были решительно настроены максимально затруднить работу юриста в случае его согласия. После того, как 22 октября британская коллегия адвокатов выразила мнение, что Кларку не следовало появляться в Нюрнберге, он принял решение отказать Круппу^[93].

Видя неуверенность потенциальных защитников, опасавшихся последствий для них самих в случае участия в процессе над нацистами, судья Биддл неоднократно заявлял, что трибунал полностью доверяет немецким адвокатам, и что защита руководителей Рейха никоим образом не отразится на юристах. После того, как судья Паркер призвал трибунал выразить своё мнение в форме «трибунал считает обязанностью адвокатов обеспечить защиту», немецкие адвокаты стали с большим энтузиазмом отвечать на письма подсудимых. Так, [Роберт Серватиус](#) приехал в Нюрнберг, чтобы предложить свои услуги и стал защитником [Заукеля](#). Судьи сочли неприятным, что несколько обвиняемых просили трибунал не назначать их адвокатами евреев: после дискуссии судьи пришли к выводу, что трибуналу всё же следовало принять во внимание вкусы подсудимых. Советское предложение

запретить бывшим членам [НСДАП](#) защищать руководителей Рейха было отклонено: в итоге более половины адвокатов ранее состояло в рядах национал-социалистической партии. Также было отклонено предложение СССР наделить обвинение правом вето в отношении свидетелей защиты. Позднее трибунал отверг предложение адвокатов ввести обязательно требование для прокуроров передавать защите найденные доказательства невиновности их клиентов: данная [континентальная практика](#) была малоизвестна в США^{[94][95][83]}.



Адвокат [А. Зайдль](#) в Нюрнберге
(1945–1946)

Мотивы адвокатов, участвовавших в процессе, заметно отличались: если Кранцбюлер считал своим долгом защищать германский флот в лице Дёница, то Рудольф Меркель не испытывал никакого желания защищать гестапо — только настойчивость его семьи привела к тому, что Меркель согласился стать защитником «этих палачей». Аналогично произошло и с [Фрицем Заутером](#). Случайность также сыграла свою роль: молодой сотрудник Заутера, [Альфред Зайдль](#), пошёл в тюрьму от имени своего начальника только посмотреть на некоторых из возможных клиентов — и был «схвачен» Франком. Ежемесячное вознаграждение в 3500 марок — 5200 марок за двух клиентов — также являлось стимулом для адвокатов, пусть и уступавшим в своей привлекательности [американскому армейскому рациону](#), включавшему в себя мыло, шоколад и сигареты^{[93][96][83]}. В начале ноября 1945 года генерал [Дуайт Эйзенхауэр](#) выдал трибуналу 50 000 [долларов США](#) наличными в качестве аванса на расходы^[14].

Критика адвокатов

Наладив рабочий процесс с большинством защитников, трибунал всё же испытывал сложности с адвокатом СС и СД Людвигом Бабелем (Ludwig Babel), регулярно делавшим необоснованные заявления. Бабель, полагавший, что действия германской армии в оккупированных странах были спровоцированы «незаконными действиями гражданских лиц», предложил трибуналу судить и группы [Сопrotивления](#). Когда в апреле 1946 года судьи обнаружили, что адвокат собирал деньги у [интернированных](#) членов СС, против самого Бабеля было начато расследование: после получения от председателя [земельного суда](#) Нюрнберга-[Фюрта](#) отчёта о сборе средств, в августе трибунал уволил Бабеля без выплаты [оклада](#)^[97].

2 февраля газета [Berliner Zeitung](#) опубликовала критическую статью в отношении адвоката Штрайхера, Ханса Маркса (Hans Marx): 5 марта Лоуренс вынес осуждение статьи, написанной для запугивания. Контрольному совету было предложено провести

расследование в отношении газеты. 16 февраля газета «[Tägliche Rundschau](#)» раскритиковала деятельность Курта Кауфмана (Kurt Kauffmann) за сам факт выступления защитником Кальтенбруннера: Контрольному совету также было предложено принять меры. После данных эпизодов новых сообщений о нападках в прессе от защитников не поступало^[97].

Утечки в прессу

Попытки использовать прессу со стороны подсудимых также пресекались трибуналом. Когда 4 декабря 1945 года американская газета «Stars and Stripes» начала публиковать ответы обвиняемых — Геринга, Гесса и Кейтеля на вопросник от агентства [Ассошиэйтед Пресс](#) по поводу их взглядов на ход войны и на судебный процесс, МВТ прямо запретил подобную практику, как «противоречившую беспристрастному отправлению правосудия». 12 декабря Руденко выразил протест по поводу интервью, которое адвокат Штамер дал газете «*Neue Zeitung*» 7 декабря; в начале декабря аналогичные интервью американским газетам дали Геринг и Кейтель. Трибунал согласился с советским прокурором, обратившись к адвокатам с просьбой перестать давать интервью и выступать посредниками для своих подзащитных; публикации интервью прекратились^{[98][99]}.

Однако истории из жизни обвиняемых в тюрьме продолжали оставаться основной темой освещения в прессе в течение всего процесса. Многие документы передавались журналистам американскими юристами: 5 февраля 1946 года главные обвинители выразили свою обеспокоенность как по поводу количества таких документов, так и по поводу их [интерпретации](#) прессой^[98].

Ход процесса



Дворец юстиции в Нюрнберге
(2010)

Подготовка помещения

С осени 1945 года Джексон как ответственный за техническую подготовку судебного процесса всё больше времени проводил не в Лондоне, а в самом [Нюрнберге](#), пытаясь руководить подготовкой обвинительного заключения по телефону и почте. Первоначально американские власти предполагали провести судебный процесс в [оперном театре Нюрнберга](#): европейским коллегам постепенно удалось отговорить американцев от столь «явно плохой идеи»^{[100][101][69]}.



Дворец юстиции с
флагами четырёх стран,
сформировавших МВТ
(1945)

Дворец юстиции

Армия США в 1945 году частично восстановила социальную и транспортную инфраструктуру города, в котором «коммунальные услуги, связь, транспорт и жильё были разрушены»; армия также занималась обеспечением адекватного воздушного и железнодорожного транспорта, организацией автомобильного парка и установкой телефонов. Только в самом здании Дворца юстиции, в бывшем земельном суде Нюрнберг-Фюрт, американские военные протянули 124 мили телефонных проводов и установили телеграфное оборудование, позволявшее журналистам передавать по всему миру более ста тысяч слов в день. Полковник Роберт Джошуа Джилл (Robert Joshua Gill, 1889—1983) руководил ремонтными работами стоимостью около 10 миллионов рейхсмарок, используя на них как армейские части, так и военнопленных, включая бывших членов СС^{[100][84][102]}.

В середине лета здание суда представляло собой руины, ранее использовавшиеся в качестве базы отдыха для американского зенитного подразделения. До войны зал судебных заседаний Schwurgerichtssaal 600 вмещал только 200 человек — его необходимо было расширить до 500 мест. Предполагалось выделить 250 мест для журналистов и создать отдельную галерею для 130 посетителей. В августе при попытке ремонта и расширения в зале провалился пол. Тем не менее, когда представители от групп обвинения прилетели в город 17—18 августа, они увидели прогресс в ходе работ; они также посетили местную тюрьму, где находился Риббентроп. Прокурорские группы начали выбирать и свои будущие помещения: советская делегация выбрала дом на окраине города, просторный и окружённый высокой стеной^{[100][103]}.



Переводчики в зале суда (29
марта 1946)

Система синхронного перевода

Проблемой проведения международного процесса была необходимость вести разбирательство сразу на четырёх языках: на немецком, русском, французском и английском. Главный переводчик Госдепартамента США предложил использовать для этого новый метод — [синхронный перевод](#) — уже использовавшийся в отделении [Международной организации труда](#) в [Женева](#). Сын прокурора Джексона, Уильям, связался с компанией [IBM](#) в [Нью-Йорке](#), которая смогла немедленно предоставить свою систему *International Translator System* (ITS). Панель управления системы обеспечивала до пяти языковых каналов, которые подавались в [наушники](#), позволявшие участникам процесса переключаться на любой из представленных языков. IBM передала само оборудование на 200 человек бесплатно, попросив лишь оплатить расходы по транспортировке и отладке^{[k 7][106][107]}.

Подполковник [Леон Достерт](#), до войны специализировавшийся на [преподавании иностранных языков](#), стал ответственным за перевод. Обнаружив, что синхронный перевод требовал «умственной концентрации, беглости, самообладания, бдительности и чёткости в формулировках», Достерт стал нанимать на работу преимущественно молодых двуязычных мужчин. Стенограмму заседаний предполагалось использовать в конце каждого дня для проверки точности передачи слов всех участников процесса и общего качества перевода^{[106][108]}.

Посетители суда в Нюрнберге часто отмечали именно систему ITS, налаженную всего за пять дней до начала процесса. Достерт, создавший единый [тезаурус](#) для всех переводчиков, сгруппировал своих сотрудников в три команды по двенадцать человек: пока одна команда работала в течение полуторачасовой смены, другая группа отдыхала в специальной комнате в здании суда, продолжая следить за процессом, а третья — получала выходной. Микрофоны в зале имели жёлтую лампочку, чтобы предупредить оратора, что он говорил слишком быстро для переводчиков; красный сигнал означал необходимость остановиться. Шум, производимый их коллегами, мешал работе переводчиков: «страстные» переводы от Марго Бортлин (Margot Bortlin) из [Висконсина](#) остались как в памяти целого ряда зрителей, так и на многих [аудиозаписях](#)^{[109][110]}.

Поскольку большинство американских переводчиков не были носителями немецкого языка, недостаток беглости и бедность их [словарного запаса](#) удручали немцев: только работа Вольфа Франка (Wolfe Frank), переводившего все ключевые части процесса, включая двенадцатичасовые показания Геринга, вызывала их полное одобрение. Кроме того, британский судья Биркет был обеспокоен использованием [американского английского](#): он посчитал «преступлением против человечности» использование таких слов, как аргументация, ориентация, активация, мотивация и [визуализация](#)^{[111][112]}.



Офицеры армии США с
собранными доказательствами
(1945–1946)

Библиотека: Центр обработки документов

Организация [документооборота](#) оставалась проблемой в течение всего процесса, особенно в его первой половине: до декабря адвокаты защиты испытывали подозрения, что обвинение скрывало от них важные материалы. Работа Центра обработки документов (библиотеки) во Дворце правосудия по регистрации каждого прибывшего документа и его нумерации улучшила положение. Разделяя документы на серии и проводя собственный анализ содержания — имя обвиняемого и пункт обвинения, к которому относился документ, пять сотрудников центра также снимали и заверяли копии бумаг. Сотрудниками центра был создан и указатель всех доступных документов. Непрекращавшийся до конца процесса поток новых документов приводил к тому, что центр занимал всё новые помещения^{[113][114]}.

Библиотека, созданная практически без советского вклада, стала интеллектуальным центром всего Нюрнбергского процесса — она приняла участие в составлении того нарратива, который обе стороны представляли в зале суда. Если юристы регулярно брали себе библиотечные книги о политике, экономике и [истории Германии](#), написанные в годы войны, то правительства и судебные органы [стран Европы](#) постепенно начали отправлять запросы на копии документов для использования в качестве доказательств в национальных судебных процессах^{[98][115][114]}.

Начало суда. Позиция прокуратуры

Основная статья: [Позиция обвинения на Нюрнбергском процессе](#)

Нюрнбергский процесс, хотя и имел юридическую форму, во многом являлся соревнованием идей: в частности, это нашло своё отражение в активном использовании прокурорами неюридической [терминологии](#). Ораторы регулярно ссылались на такие понятия, как цивилизация, человечество и [христианство](#), а также делали отсылки к новому для того времени термину, к «Объединенным Нациям». В своих выступлениях все участники пытались придать смысл только что закончившейся общемировой войне. Массовое использование прокурорами [гангстерских](#) метафор при описании руководителей национал-социалистической Германии было следствием того, что нацистский заговор являлся основной сюжетной линией всего процесса^{[116][117]}.



Американский фильм «Nazi Concentration Camps» (1945)

Технические вопросы стали первыми в повестке дня МВТ, собравшегося в Нюрнберге. Трибунал также должен был принять решения о готовности подсудимых предстать перед судом: Юлиус Штрайхер, несмотря на [невротическую](#) одержимость [теорией еврейского заговора](#), был признан юридически [вменяемым](#), а с 75-летнего промышленника Густава Круппа, находившегося практически в [коме](#), обвинения были сняты. 17 ноября 1945 года судьи отклонили американское предложение о добавлении в обвинение имени другого члена [династии](#) Крупп, [Альфрида](#) взамен Густава^{[118][119][1]}.



Обращение к суду прокурора
Джексона (20 ноября 1945)

Утром 20 ноября судья Лоуренс открыл Нюрнбергский процесс. Во второй день американский прокурор Джексон начал оглашение версии обвинения своей речью: Джексон пообещал, что обвинение продемонстрирует, что подсудимые объединились для выполнения общего плана, который мог быть реализован только путём завоевательной войны^{[120][121]}. Пресса сочла речь Джексона, занявшую почти весь день и явно направленную на общемировую аудиторию, великолепной; [советская пресса](#), включая газеты «[Правда](#)» и «[Известия](#)», напечатала крупные выдержки из неё. Внешним наблюдателям стало понятно, что Джексон рассматривал процесс не как простое судебное разбирательство против нескольких преступников, а как важный шаг в развитии международного права, направленный на предотвращение будущих войн^{[120][121][122]}.



И. фон Риббентроп, Б. фон
Ширах, В. Кейтель, Ф. Заукель
на скамье подсудимых

В отличие от Джексона, британский прокурор Шоукросс в своей вступительной речи утверждал, что закон, который МВТ должен был применить, уже существовал. Шоукросс выделил $\frac{2}{3}$ своей речи непосредственному описанию актов агрессии, полагая важным отразить преднамеренное нарушение нацистской Германией территориальной целостности и политической независимости соседних стран. Британское профессиональное сообщество адвокатов посчитало выступление их коллеги удачным, однако советская делегация выразила протест против британского [нарратива о нападении на СССР](#): после речи Шоукросса комиссия Вышинского в Москве начала собирать [компромат](#) на тему предвоенного сотрудничества властей Великобритании с Гитлером^{[123][122][124]}.

17 января 1946 года французский прокурор Ментон начал представлять дело о военных преступлениях и преступлениях против человечества, совершённых в Западной Европе, со своей вступительной речи: Ментон «тщательно избегал деликатной темы французского [коллорабационизма](#)». Стараясь также избежать и эмоциональности, Ментон всё же не был готов проводить чёткого различия между национал-социалистами и гражданами нацистской Германии: в своём «длинном историческом очерке» прокурор сделал заявление о коллективной ответственности немцев — он сказал, что весь немецкий народ был ответственен за военные преступления. Позднее члены французской делегации отмечали, что Ментон представил историю [взаимоотношений Франции и Германии](#) как «вечную борьбу между силами Добра и духами Зла»^{[125][126][122][127]}.



Геринг, Дёниц, Функ, Ширах и Розенберг во время обеденного перерыва

8 февраля советский прокурор Руденко, обходя [историю Германии](#) вообще и тему [пакта Молотова-Риббентропа](#) в частности, пытался обосновать правомерность судебного преследования руководителей Рейха. Руденко стремился найти точки соприкосновения с другими союзниками, в то же время опровергая любое сходство между национал-социалистической и советской [диктатурами](#)^{[128][129][122]}.

Генерал-майор [Эрвин фон Лахузен](#) и [фельдмаршал Фридрих Паулюс](#) стали наиболее яркими из первой группы, состоящей из 37 свидетелей, вызванных прокурорами^[130]. Лахузен, ставший первым свидетелем на процессе, рассказал об уловках, с помощью которых Гитлер надеялся оправдать свои [нападения на Польшу](#), о планах убийства французских генералов [Максима Вейгана](#) и [Анри Жиро](#), а также о предложении спровоцировать восстание на [Украине](#) в качестве предлога для начала массового убийства евреев^{[131][132]}. Появление в

зале бывшего главнокомандующего 6-й армией Паулюса, тайно доставленного в Нюрнберг и неожиданно представленного советской прокуратурой, вызвало яркую реакцию как у подсудимых, так и у прессы. Паулюс указал на Кейтеля, Йодля и Геринга как на ключевых участников организации нападения на СССР^{[128][133]}.



Э. Лахузен в Нюрнберге
(1948)

Нюрнберг навсегда останется в истории: сначала как место принятия Нюрнбергских законов, а теперь как место проведения Нюрнбергского процесса.

— из дневника свидетеля А. Суцкевера, 1946^[134]

В ходе выступления прокуроров документы, представленные трибуналу **Чрезвычайной государственной комиссией СССР**, зафиксировали использование гражданских лиц в качестве «живых щитов», деятельность **айнзацгрупп**, работу **газвагенов** и расстрельных отрядов, убийство заложников и массовые казни, включая **Бабий Яр**. Советская прокуратура передала судьям образцы обработанной человеческой кожи и **мыла, изготовленного из человеческих тел**. С трудом осознавая происходившее, судьи начали подозревать советских юристов в преувеличениях: так, судья Паркер не мог поверить в то, что охранники расстреливали детей в концлагерях; он полагал, что такое было просто невозможно. После просмотра 45-минутной **кинохроники** из лагерей Паркер три дня не вставал с постели. «New York Times» отметила, что видео, представленное советской стороной, развеяло предположения о том, что истории о немецкой оккупации на Востоке были преувеличены^{[135][136][130][117]}.

В конце одного из утренних заседаний, посвящённых событиям на Восточном фронте, адвокат Кранцбюлер прямо спросил адмирала Дёница, знал ли он о происходившем: Дёниц отрицательно покачал головой, а Геринг обернулся, чтобы сказать Кранцбюлеру, «чем выше ты стоишь, тем меньше ты видишь происходящее внизу». Хотя все четыре делегации прокуроров подробно остановились на **Холокосте**, советское дело стало «самым широким, самым подробным и самым откровенным» рассказом о **катастрофе европейского еврейства**. Советские власти были «удовлетворены» ходом первой части процесса, отметив реакцию западной прессы и зрителей^{[137][138][139][140]}.

Обвинительная часть на Нюрнбергском процессе заняла 73 дня: она закончилась в понедельник, 4 марта. В этот период, 19—20 января 1946 года, в [Токио](#) был создан [Международный военный трибунал для Дальнего Востока](#). Фултонская речь Черчилля от 5 марта повлияла на отношения между прокурорскими группами: американцы [Додд](#) и [Джексон](#) получили из речи подтверждение своего настороженного отношения к СССР^{[141][142][143][130]}.

Позиция защиты

Основная статья: [Позиция защиты на Нюрнбергском процессе](#)

Ни подсудимые, ни их адвокаты в ходе Нюрнбергского процесса не пытались отрицать сам факт совершения военных преступлений. Вместо этого они прибегли к широкому спектру правовых стратегий, которые часто были непоследовательными, а иногда и взаимоисключающими, но в конечном итоге повлияли на приговор для половины обвиняемых. Кроме того, у подсудимых были возражения по поводу позиции обвинения в целом: они утверждали, что правительство нацистской Германии в годы войны вело себя так же, как и правительства Союзных держав (принцип «[tu quoque](#)»), и что бывшие руководители Рейха предстали перед судом только потому, что их страна потерпела поражение («правосудие победителей»)^{[144][145]}.



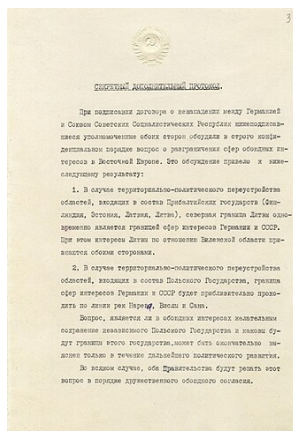
Генералы Йодль и Кейтель в столовой суда (1945)

Во время всего процесса имя [Адольфа Гитлера](#) было упомянуто около 12 000 раз: больше, чем имена пяти основных обвиняемых — Геринга, Кейтеля, Шахта, Розенберга и Заукеля, вместе взятых. Особенно часто Гитлера упоминали подсудимые. Прокуроры и адвокаты были практически едины в том, что национал-социализм и Гитлер являлись [тождественными понятиями](#): если обвинение называло Гитлера главой заговора, то защита превратила фюрера во «всемогущего и всеведущего диктатора, чьи убеждения были непреклонны, чьи решения были неоспоримы, а [харизма](#) — неумолима». Адвокаты создали образ «[Мефистофеля](#) для немецкого народа»: газета «*Times*» отметила, что подобный проект стал возможен только потому, что фюрер был уже мёртв. [Генрих Гиммлер](#) и [Рейнхард Гейдрих](#) были другими «виновными призраками», которые, по версии обвиняемых, мастерски держали в секрете все свои планы^{[145][117]}.

Несколько подсудимых признали, что их [антисемитизм](#) был доказан документально, но настаивали на том, что их антисемитские высказывания имели мало общего с политикой

массовых убийств. По их версии, подобный антисемитизм ничем не отличался от антиеврейских [стереотипов](#), распространённых в других странах. Кроме этого, понимая свою роль не только в качестве адвокатов отдельных лиц, но и в качестве представителей страны, защитники в своих выступлениях отдельно возражали против интерпретации истории Германии, представленной французской прокуратурой^[145].

Ключевым событием выступления защиты стала неудача прокурора Джексона при перекрёстном допросе основного обвиняемого — Геринга. Поскольку судьи позволили Герингу давать развёрнутые комментарии на вопросы американца, один из основателей НСДАП с лёгкостью разрушил версию обвинения о едином заговоре национал-социалистов, существовавшем с 1920 года. После допроса Геринг вернулся на скамью подсудимых как «[гладиатор](#), победивший в бою». Во время показаний Геринга советская пресса перестала выпускать статьи о ходе процесса, ограничившись краткими заметками о фашистской пропаганде^{[146][147]}.



Секретный протокол к
пакту Молотова —
Риббентропа (1939)

Бывший сотрудник [абвера Ганс Гизевиус](#), вызванный как свидетель защиты по делу Фрика, внёс значительный вклад в позицию обвинения: он разрушил версию обвиняемых о невозможности [протеста в Рейхе](#). Кроме того, Гизевиус был уверен, что Нейрат и Папен были полностью осведомлены о деятельности гестапо; он также подчеркнул огромное влияние генерала Кейтеля на ОКВ и армию, а также на полную осведомлённость генерала об уничтожении евреев и зверствах, совершавшихся как солдатами СС, так и военными служащими вермахта. Рассказав детали [дела Фрича — Бломберга](#) от 1938 года, Гизевиус вызвал приступ ярости у ряда подсудимых, включая Геринга^{[148][149]}.

Прокурор [Николай Зоря](#), ответственный за сохранность советских секретов, был найден мёртвым на следующий день после того, как Риббентроп в ходе своего защитного выступления восстановил по памяти текст [секретного протокола к пакту Молотова — Риббентропа](#). Прокурор Горшенин сообщил в Москву, что Зоря покончил с собой; часть советских сотрудников и американских прокуроров полагала, что Зоря был убит сотрудниками НКВД^{[150][151]}.

В ходе показаний Нейрата о Чехословакии в суде вновь прозвучал термин «геноцид», который не упоминался в зале с момента оглашения обвинительного заключения^[152]. Однако к середине мая внешние наблюдатели стали отмечать скудность Нюрнбергского процесса — судебная тяжба виделась современникам бесконечной. К концу июля заметно уменьшилось и освещение процесса в прессе^{[153][77][154]}.

Перечень нежелательных тем

Когда начались перекрёстные допросы подсудимых, то обвинению стало ясно, что обвиняемые будут использовать в своих целях темы, которые власти победивших в войне государств не желали бы обсуждать. 8 марта 1946 года Роберт Джексон обратился к обвинителям Великобритании, Франции и СССР с письмом. Он напоминал о совещании главных обвинителей 9 ноября 1945 года, где обсуждалась возможность политических выпадов со стороны защиты, и напомнил, что «принято решение о том, что все мы будем противостоять этим выпадам как не имеющим отношения к делу». Джексон предложил коллегам составить меморандумы, в которых указать нежелательные вопросы. 17 марта главный обвинитель от СССР Роман Руденко прислал следующий список нежелательных тем^{[155][156]}:

1. Вопросы, связанные с общественно-политическим строем СССР.
2. Внешняя политика Советского Союза: а) [советско-германский пакт о ненападении 1939 года и вопросы, имеющие к нему отношение \(торговый договор, установление границ, переговоры и т. д.\)](#); б) посещение Риббентропом Москвы и переговоры в ноябре 1940 г. в Берлине; в) Балканский вопрос; г) советско-польские отношения.
3. Советские прибалтийские республики.

Катынский расстрел

Основная статья: [Рассмотрение Катынского дела в Нюрнберге \(1946\)](#)



Раскопанная могила в
Катынском лесу (1943)

По настоянию советской стороны в обвинительное заключение был включён эпизод, согласно которому власти нацистской Германии объявлялись ответственными за убийство примерно 11 000 польских [офицеров в Катынском лесу](#) под [Смоленском](#). Прокурор [Юрий Покровский](#) в феврале продолжил настаивать на данной версии событий: он назвал казни в

Катыни «одним из самых серьёзных преступных деяний, за которые несут ответственность главные военные преступники» Рейха. После «громкого заявления» советская сторона кратко резюмировала отчёт, составленный [Чрезвычайной государственной комиссией](#) и передала его в качестве единственного доказательства. Защита потребовала более полного рассмотрения обвинения. 12 марта судьи вызвали главного обвинителя Руденко и настояли на том, чтобы он вызвал в зал свидетелей для подтверждения обвинения и для проведения перекрёстного допроса. Руденко в ответ заявил, что отчёт комиссии должен рассматриваться как неопровержимое доказательство: 6 апреля судья Биддл выразил Руденко позицию трибунала, согласно которой официальный отчёт являлся только одним из доказательств. Слушания о Катынском расстреле состоялись 1 и 2 июля, усилив [скептицизм](#) по поводу советских обвинений, в том числе и у советских переводчиков^{[157][158][159]}.

Заключительные речи адвокатов и прокуроров

В ходе Нюрнбергского процесса в центре внимания общественности были обвиняемые: после окончания периода дачи показаний Герингом и другими обвиняемыми лицами, интерес прессы к процессу упал до минимума. Так, советские газеты мало освещали последовавшие свидетельские показания по делу о национал-социалистических организациях: «Правда» и «Известия» использовали данный период для перепечатки заключительной речи Руденко от 30 июля и повторения обвинений против отдельных подсудимых. Кроме того, первые полосы советских газет были отданы под освещение [Парижской мирной конференции](#). Сами обвиняемые также не проявили особого интереса к последующей юридической дискуссии. Однако в течение двух месяцев после того, как последний обвиняемый подвергся перекрёстному допросу, МВТ рассмотрел фундаментальные вопросы, отчасти определившие состояние международного уголовного права во второй половине XX века^{[160][161]}.



Зал суда 27 марта 1946 года

Заключительные речи защитников

В своих заключительных речах защитники каждого из обвиняемых предполагали не только охватить конкретное дело, но и обсудить [применимость закона](#) в каждом отдельном случае. 29 мая 1946 года судьи выяснили, что каждый из адвокатов предполагал, что он сможет выступать по крайней мере один день — трибунал был шокирован подобной перспективой. 24 июня, при несогласии Биддла и Никитченко, судьи приняли составленное Паркером уведомление, в котором устанавливался максимальный срок в полдня на одного

адвоката; дополнительные четыре часа один из специально выбранных адвокатов мог использовать для изложения общего мнения защиты по каждому из юридических принципов, задействованных в процессе. В ходе заключительных речей в центре внимания всех юристов оказался вопрос о том, что представляло собой «справедливое судебное разбирательство» как таковое^{[162][163]}.

«Исторические справки»

Подведение итогов защиты началось 4 июля и продолжалось шестнадцать дней. Адвокат Зайдль в своей речи от 5 июля в очередной раз начал с «несправедливости Версаля» — судьи отказались слушать и отправили его переписывать речь. Протесты трибунала не смогли помешать Кауфманну, защищавшему Кальтенбруннера, заявить, что «причина феномена Гитлера кроется в **метафизической** сфере»: адвокат продолжил описанием Версальского мира и германской безработицы. Таким образом в Нюрнберге продолжилась историко-философская дискуссия о природе Германии, начавшаяся ещё в XIX веке: часть участников дискуссии видела нацистский режим не как отклонение Германии от западной нормы, а как практически неизбежный **результат всей немецкой истории**^{[162][164]}.



Адвокаты и подсудимые (4 декабря 1945)

Исторические справки, включавшие ссылки на произведения **Тацита**, были наиболее популярной формой изложения позиции адвокатов: так работа Кауфманна содержала такие разделы как «История развития интеллектуальных поисков в Европе» и «**Эпоха Возрождения, субъективизм, Французская революция** и национал-социализм». Трибуналу удалось убедить Штайнбауэра удалить из своей речи полторы страницы о вкладе **Бетховена** и **Брамса** в культурную жизнь **Вены**^{[162][164]}.

Только адвокат Дикс, представлявший Шахта, потребовал оправдательного приговора для своего клиента; остальные юристы ограничились перефразированием показаний своих клиентов об их подчинённом положении в нацистской иерархии и отсутствии влияния на выработку решений. Большинство адвокатов пытались говорить от имени немецкой нации, заявляя о невиновности немецкого народа. Так, Заутер призвал к вердикту, который открыл бы путь для **восстановления немецкой экономики**, «немецкого духа и истинной свободы»^[162].

Юридические аргументы

В своих заключительных речах адвокаты, не зная об этом, возобновили дебаты, которые уже имели место на [Лондонской конференции](#): другими словами, немецкие адвокаты продолжили дискуссию, начатую юристами из стран Антигитлеровской коалиции при составлении устава МВТ. Судьи уделили больше внимания данной части речей защитников: трибунал редко прерывал выступления адвокатов и позволял каждому из них повторить или развить положения, уже высказанные коллегами^[165].

Резюме юридических аргументов 4 июля представил профессор [Герман Яррайс](#), являвшийся помощником адвоката Йодля. Изложение Яррайса, выступавшего от имени защиты в целом, было детально аргументировано с опорой на мнение как американских и британских, так и немецких юристов. В основе аргументов Яррайса было то, что трибунал не мог вынести справедливого вердикта ввиду обстоятельств, в которых он проводился — сразу после войны и с раскрытием [зверств](#), которые, как опасался адвокат, вдохновят судей на [мечь](#), а не на справедливость. Другие защитники критиковали устав МВТ, составленный только четырьмя державами-победительницами, и отсутствие в составе трибунала судей из [нейтральных стран](#)^{[165][166]}.



Результаты [бомбардировки](#)
[Дрездена](#) (февраль 1945)

Односторонние действия, предпринятые только против членов держав оси, нарушают идею справедливости.

— адвокат Штамер^[167]

Адвокат Людингхаузен и ряд его коллег полагали, что чувство справедливости усилилось бы, если бы одновременно с Нюрнбергским шли другие судебные процессы: в частности, о [бомбардировках Дрездена](#) и о [ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки](#). Некоторые адвокаты всё же считали, что трибунал стал воплощением надежды, по выражению Зайдля, «на построение нового свода законов на руинах, оставленных войной». Все юристы полагали, что устав МВТ содержал в себе слишком много нарушений общепринятых правовых принципов. Защитник Хорн прямо подверг критике трибунал за то, что он назвал [двойными стандартами](#): адвокат настаивал на том, что трибуналу необходимо было рассмотреть вопрос о партнёрстве СССР и Германии в предвоенные годы^{[165][166][143]}.

Профессор Яррайс назвал [устав МВТ](#) «революционным» и составленным с нарушением фундаментального требования [nulla poena sine lege](#) (нет наказания без закона). Положения устава были не просто составлены ex post facto ([ретроактивно](#)), они были разработаны

специально для судебного процесса над конкретными обвиняемыми: закон был создан для одного частного случая. Опровергая вступительную речь Джексона, адвокаты говорили, что устав не просто адаптировал устоявшиеся принципы к новой ситуации — он изобрёл их. Яррайс согласился с прокурорами, что решающим довоенным соглашением против агрессивной войны был [пакт Келлога — Бриана](#): однако немецкий профессор полагал, что пакт просто осуждал войну, но не являлся законом против неё. Преследование отдельных лиц за нарушение мира между государствами также, по мнению Яррайса, не было известной практикой для международного права^{[165][166]}.

Иначе говоря, привлечение конкретных людей к ответственности за действия всего государства не нашло поддержки у адвокатов: все они видели в этом совершенно новую концепцию международного права, подчёркивая, что государство, а не отдельная личность, являлось [субъектом международного права](#). Профессор Яррайс, полагавший, что обвинение отдельных лиц является [моральной необходимостью](#), был одновременно уверен, что по состоянию на 1945—1946 год подобное преследование ещё не было разрешено законом^[165].

Ряд адвокатов полагал также, что правовой основой нацистского режима являлся «принцип фюрерства» (*нем. Führerprinzip*), согласно которому вся власть в стране была передана Адольфу Гитлеру. Любой [диктатор](#), как утверждал защитник Зиммерс, брал на себя всю полноту власти, а вместе с ней получал и всю полноту ответственности. Яррайс соглашался, что решения вождя являлись столь же обязательными для его подчиненных, сколь решения демократических правительств для их граждан. Дикс подчёркивал, что за повиновением воле фюрера в Третьем рейхе следили безжалостно и жестоко^[165].

«Теория нацистского заговора» также получила жёсткую критику со стороны немецких юристов: идея о том, что человек [ратифицировал](#) все предыдущие действия организации, когда решал присоединиться к ней, являлась, по их мнению, неуместным заимствованием из [гражданского права](#). Зайдль обратил внимание на то, что в уставе МВТ «заговор» фигурировал только как часть первого пункта обвинений, а не как отдельная статья, появившаяся только в обвинительном заключении. Кубушок заявил, что обвинение в заговоре было придумано прокурорами, чтобы добраться до таких лиц, как его клиент Папен; о подобном [лицемерии](#) в деятельности прокуратуры говорил и Штайнбауэр^{[165][166]}.



Джексон в суде (21 ноября 1945)

Заключительные речи прокуроров



Главный обвинитель от СССР на
Нюрнбергском процессе
Р. А. Руденко

Форма заключительных выступлений главных обвинителей впервые обсуждалась в декабре 1945 года: Джексон в тот период был сторонником детального общего выступления, предложенного Шоукроссом, и ограниченных комментариев от остальных прокурорских групп «по пунктам и ответчикам, представляющим особый национальный интерес». К 5 апреля 1946 года Джексон изменил свою позицию: он посчитал себя обязанным представить американскому народу краткое (двухчасовое) итоговое изложение всего дела; на речь Шоукросса в данном плане отводился день. Порядок и объём выступлений стал предметом особенно напряжённых переговоров между прокурорами в течение последнего месяца перед речами: Руденко хотел, чтобы за СССР было последнее слово, хотя в мае и начале июня он предлагал ограничиться только одной заключительной речью от всех прокуратур. Максвелл-Файф продолжал выступать за декабрьско-январский план^{[168][169]}.



Выступает представитель
обвинения от Франции

В итоге все главные обвинители договорились выступить с полноценными независимыми речами, касавшимися как общих юридических вопросов, так и дел против отдельных подсудимых. Шоукросс развил общую часть наиболее полно. Американское, французское и советское выступления заняли всего полдня: Руденко выступал около часа. Шоукросс говорил немногим больше дня: его речь основывалась как на материалах подчинённых, так и на заметках профессора [Герша Лаутерпахта](#), составленных в конце мая. Джексон не уточнил, какое наказание должно быть назначено подсудимым; все остальные прокуроры потребовали [смертной казни](#) для всех^{[170][169]}.

Наличие закона и личная ответственность

Во всех четырёх выступлениях подчеркивалась уверенность прокуроров в справедливости судебного разбирательства: так, Руденко отклонил все жалобы защиты как «[дымовую](#)

завесу» для подсудимых, не ответив ни на один из поставленных адвокатами вопросов. Прокурор Шампетье де Риб обратил внимание судей на длительность процесса и на спокойную обстановку, в которой он проводился: прокурор полагал, что это доказывало отсутствие «жажды мести». Шоукросс отметил, что наиболее вероятной альтернативой нюрнбергскому суду была бы групповая казнь подсудимых без надлежащего судебного разбирательства. Все прокуроры отметили, что подавляющая часть использованных ими доказательств была написана самими подсудимыми. Джексон подчеркнул, что трибунал формально был учреждён двадцатью двумя странами, а не четырьмя, и добавил, что обвиняемые получили «такой суд, который они в дни своей пышности и власти никогда не устраивали ни для кого»^[168].



Демонстрация схемы агрессии
нацистской Германии (4
декабря 1945)

Все прокуроры отрицали, что Устав МВТ был революционным или новаторским: по словам Джексона, при составлении устава «мы зафиксировали значительный прогресс в международном праве» — то есть новым было только решение применить его. Шоукросс также говорил об Уставе как о механизме для выполнения уже существовавшего законодательства. Таким образом, по его версии, подсудимые ещё в годы войны знали, что их действия являлись преступлением: 47-я статья Веймарской конституции объявляла нормы международного права неотъемлемой частью законодательства Германии. Шоукросс полагал, что госслужащие не могли претендовать на иммунитет, поскольку «права и обязанности государства являлись правами и обязанностями людей»^[168].

Никто, кто сознательно отрёкся от своей совести в пользу этого чудовища [Гитлера], созданного им самим, не может теперь жаловаться, если он будет привлечён к ответственности за соучастие в том, что сделал его хозяин.

— из заключительной речи Шоукросса^[171]

Прокуроры критиковали доводы защиты в отношении принципа фюрерства, воспринимая их как форму уклонения от личной ответственности: обвинение утверждало, что подсудимые помогли Гитлеру прийти к власти, сделали его диктатором и добровольно принесли ему клятву верности. Обвинители подчёркивали возможность каждого из обвиняемых уйти в

отставку. [Искушение](#) переложить ответственность на мёртвых (Гитлера, Гиммлера или Бормана) не находило поддержки у Джексона. Шампетье де Риб добавил, что «трусость никогда не была оправданием» в суде. Масштаб преступлений использовался прокурорами как доказательство невозможности для подсудимых быть в неведении о них. Одновременно обвинение полагало, что между военными преступлениями союзников и деяниями руководителей нацистской Германии было как минимум одно ключевое различие: не масштаб, но [намерение](#). «Систематические, массовые, последовательные действия, предпринятые на основе преднамеренных расчётов», отличали военные преступления Рейха^[168].



Прокуроры Джексон и
[Покровский](#) (1946)

Государство, созданное для войны

Утром 26 июля Джексон, продолжавший вносить изменения в свою речь даже во время пути в зал суда, начал говорить о заговоре: он полагал, что политика нацистской Германии была спланирована и что обвиняемые должны были прийти к общему решению использовать ресурсы государства, чтобы выполнить её. Джексон ответил профессору Яррайсу, обратившему внимание на отсутствие единства среди обвиняемых ([англ. dispiracy](#)), что личное соперничество подсудимых было связано с разногласиями по поводу методов, но не политических целей. Американец обратился и к теме довоенного сотрудничества европейских правительств с Гитлером. Затем Джексон, заключительная речь которого всё же содержала заметные стилистические промахи, несколькими фразами едко — в [гомеровском](#) стиле — охарактеризовал каждого из подсудимых^{[172][173][169]}.

Я бы предпочёл, чтобы меня называли убийцей, чем лицемером и оппортунистом, подобным Шахту.

— реакция Геринга на заключительную речь Джексона^[174]

В рамках анализа Шоукросса национал-социалистическое государство также было создано непосредственно для войны. Британский юрист попытался проанализировать преступное поведение каждого из обвиняемых, вызвав яростную реакцию на скамье подсудимых. В то время, как Джексон подчёркивал неспровоцированное военное нападение на Европу как главное преступление обвиняемых, Шоукросс утверждал, что самым серьёзным преступлением подсудимых была их «холодная, расчётливая, преднамеренная попытка уничтожить целые нации и расы»: он прямо использовал термин «геноцид», что было

отмечено газетой «Times». Шоукросс упомянул и о доле ответственности немецкого народа: для этого он использовал цитату «из Гёте» — через несколько дней в прессе появились комментарии, что использованный текст не принадлежал перу Гёте, а был частью романа Томаса Манна «Лотта в Веймаре». Шоукросс закончил свою речь «длинным и трогательным» рассказом свидетелей о казни еврейской семьи в городе Дубно. Американец Додд счёл британскую речь примером лицемерия, вспомнив как о событиях в Ирландии, так и о ситуации в Индии^{[172][173][169]}.

Французское и русское выступления были «деловиты»: прокуроры сознательно избегали ораторских приёмов. Прокуроры де Риб и Дубост обратили внимание суда на то, что для описания действий обвиняемых пришлось придумать новое слово, «геноцид». Они подчёркивали научный и систематический характер усилий нацистов по уничтожению тех групп, существование которых «препятствовало гегемонии германской расы». Отвечая на попытки оспорить легитимность трибунала, французские юристы сообщили, что судебная практика всегда развивалась во времени^{[172][169][175]}.

Речь Руденко, составленная при участии комиссии Вышинского, была «необычно деловой»: в ней отсутствовали стандартные советские эпитеты, такие как «гитлеровские бандиты» и «немецко-фашистские орды». Советский юрист занял позицию, аналогичную американской, больше говоря о военной агрессии, хотя и использовал термин «геноцид». Примечательным аспектом выступления Руденко стало почти полное отсутствие истории о Катыни: ранний вариант его речи включал длинный отрывок о расстреле, подтверждающий ответственность нацистской Германии; в Москве катынский раздел удалили полностью. Руденко, завершивший своё выступление 30 июля, только однократно упомянул Катынь — когда резюмировал доказательства против Франка^{[172][169]}.



Первый кабинет министров
Гитлера (январь 1933)

Дела об организациях

Основная статья: [Дела об организациях на Нюрнбергском процессе](#)

Шесть дел о национал-социалистических организациях — руководящий состав НСДАП, гестапо и СД, СС, СА, Имперский кабинет министров и Генеральный штаб — стали следующей частью Нюрнбергского процесса. В данных делах речь шла об уголовном преследовании миллионов людей. Так, власти СССР к 1946 году уже начали использовать принудительный труд бывших членов СС и гестапо в качестве репараций. Ряд политиков

оккупированной Германии выражал опасение, что, если все члены обвинённых организаций будут заключены в тюрьму, станет невозможно укомплектовать новую гражданскую администрацию страны. Если западные судьи в делах об организациях хотели продемонстрировать гражданам Германии, что с ними хотят поступить справедливо, то советские власти видели в подобном подходе трибунала опасную снисходительность к военным преступникам^{[176][154]}.

Последнее слово обвиняемых

Перспектива нового выступления обвиняемых, которым предстояло произнести свои «последние слова», вернула интерес прессы и публики ко Дворцу правосудия в Нюрнберге. 11 августа «*New York Herald Tribune*» сообщила своим читателям, что адвокат Штамер убеждал Геринга «сделать ставку на бессмертие»: юрист просил политика в ходе **последнего слова** взять на себя всю вину за начало войны, заявив о невиновности жителей Германии. К 30 августа Риббентроп составил восемь черновиков своего выступления, один из которых был панегириком Гитлеру. 31 августа зал суда был вновь переполнен; трибунал настаивал, чтобы заявления подсудимых были краткими и избегали повторения аргументов, уже высказанных в их защиту. Выступления руководителей нацистской Германии длились от трёх до двадцати минут. Судья Биркет отметил большое достоинство в поведении обвиняемых. Исключением стало пятистраничное бессвязное заявление Гесса о британском **империализме** конца XIX века: Геринг и Риббентроп пытались остановить коллегу^{[k 8][178][179][180]}.

Большинство подсудимых в своих последних словах придерживалось ранее начатых тем, повторяя аргументы, высказанные ими в ходе судебных заседаний. При этом ни один подсудимый не просил у суда пощады. Фрик выразил благодарность своим бывшим сотрудникам, Кальтенбруннер высказал аргументы в защиту СС, Ширах вновь заявил о невиновности немецкой молодёжи, а **Редер** заявил, что суд очистил имя немецкого флота и немецкого народа. Геринг утверждал, что жители Рейха ничего не знали о преступлениях и оставались самоотверженными и мужественными до самого конца войны. Франк заявил, что немецкая вина была «стёрта преступлениями, совершёнными против немцев русскими, поляками и чехами»; он также призвал немецкий народ «вернуться к Богу». Ссылки на **американо-британские бомбардировки Германии** и ядерный удар по **Хиросиме** были сделаны сразу несколькими подсудимыми. Шпеер назвал Гитлера виновником мировых бед и предупредил слушателей об опасностях современных технологий — о **ядерной угрозе для цивилизации**; он завершил свою речь словами «да защитит Бог Германию и **культуру Запада**»^{[178][181][179]}.

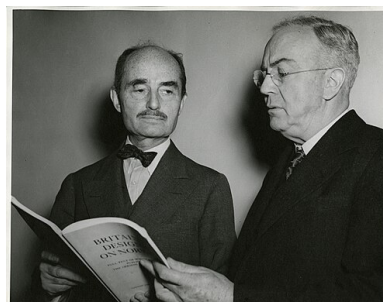


Судьи МВТ на заседании

Фрик, Розенберг, Функ, Папен и Нейрат не отрицали факт преступлений, но объявили, что их совесть чиста. Риббентроп чувствовал вину за безуспешность «внешнеполитических устремлений» и заявил, что США и Великобритания в 1946 году столкнулись с теми же вопросами, с которыми Германия столкнулась в 1939-м: как остановить территориальные претензии и внешнеполитические амбиции СССР (см. «[политика сдерживания](#)»). Кейтель признал свою вину в том, что он «был не в состоянии предотвратить то, что следовало предотвратить». Шахт признал свою ошибку в том, что он не сразу увидел преступную природу Гитлера. Дёниц заявил, что верно вёл [подводную войну](#): он сказал, что снова повторил бы всё то, что уже сделал. Розенберг, использовавший в своём последнем слове термин «геноцид», похвалил национал-социализм как метод преодоления [классовых противоречий](#). Правосудие победителей было затронуто в речах Риббентропа, Геринга и Гесса^{[178][179]}.

Председатель МВТ Лоуренс завершил заседание упоминанием работы адвокатов: он напомнил собравшимся о том, в каких обстоятельствах адвокаты подсудимых были вынуждены работать несколько последних месяцев. Лоуренс уточнил, что после окончания процесса адвокаты перейдут под защиту Контрольного совета. Впервые за 216 сессий разбирательство было отложено на неопределённый срок — до тех пор, пока трибунал не будет готов огласить приговоры^{[182][179]}.

В ночь после заключительных речей в пресс-клубе прошла «грандиозная вечеринка», на которой присутствовали и британские судьи, ранее мало появлявшиеся в общественных местах Нюрнберга. 8 августа британская группа юристов пополнилась сотрудниками, начавшими снимать на [микроплёнку](#) весь корпус доказательств, представленных в суде, прежде всего, советских улик и материалов^{[183][184]}.



Судьи Биддл и Паркер (1 ноября 1945)

Вынесение приговора. Реакция

Основная статья: [Вынесение приговоров на Нюрнбергском процессе](#)

За несколько месяцев до последнего выступления обвиняемых, 10 апреля 1946 года, судья Лоуренс сказал коллегам, что пришло время задуматься над юридическими проблемами приговора и начать подготовительную работу к его вынесению. 1 сентября судьи переместились из зала суда в небольшой конференц-зал Дворца правосудия, где на следующий день начали обсуждать черновик приговора^{[183][184]}. Лоуренс полагал, что форма и стиль вердикта должна быть последовательными, написанными одним человеком: судья Биркет, ранее составлявший большую часть публичных заявлений и постановлений трибунала, был наиболее очевидным кандидатом на роль автора^{[183][184]}.

Когда мы говорим, что немцы были мерзавцами и никогда бы не организовали такой суд, но мы хорошие парни и организовали процесс — потому что мы любим закон — это звучит так, как будто наше подсознание о чём-то беспокоится. Так оно и есть, но зачем делать это столь очевидным?

— из письма консультанта Джеймса Роу судье Биддлу о тексте приговора, 10 июля 1946^[185]

Работа судей сопровождалась значительными разногласиями как по поводу каждого из пунктов обвинения, так и по вопросам виновности отдельных лиц и организаций — для достижения компромисса среди судей шла «торговля» как за вердикты, так и за [приговоры](#)^{[186][187][184]}. Обвинение в заговоре вызвало наиболее острые противоречия. Кроме того, вопреки позиции советских судей, остальные члены МВТ пришли к выводу, что обвинение не смогло доказать, что Генеральный штаб, Верховное командование вермахта и Имперский кабинет вообще являлись организациями. Судьи постановили, что ни Генеральный штаб, ни ОКВ не были организацией или группой в юридическом смысле, подразумевавшемся в [уставе МВТ](#), что стало формальным основанием для непризнания их преступными организациями. Дело против СА также было прекращено из-за отсутствия сплочённости в данной организации^{[188][189]}. В итоговом тексте приговора отсутствовало упоминание о [Катынском расстреле](#)^{[184][190]}.

В итоге МВТ вынес следующие приговоры обвиняемым^{[186][191][1]}:

- К смертной казни через [повешение](#) приговорены:
 - [Герман Геринг](#),
 - [Вильгельм Кейтель](#),
 - [Мартин Борман](#) (заочно),
 - [Альфред Розенберг](#),
 - [Эрнст Кальтенбруннер](#),
 - [Ганс Франк](#),
 - [Иоахим фон Риббентроп](#),
 - [Вильгельм Фрик](#),

- [Юлиус Штрейхер](#),
- [Фриц Заукель](#),
- [К пожизненному заключению](#): [Рудольф Гесс](#), [Вальтер Функ](#) и [Эрих Редер](#).
- К 20 годам тюремного заключения: [Бальдур фон Ширах](#) и [Альберт Шпеер](#).
- К 15 годам тюремного заключения: [Константин фон Нейрат](#).
- К 10 годам тюремного заключения: [Карл Дёниц](#).
- Оправданы: [Ганс Фриче](#), [Франц фон Папен](#) и [Ялмар Шахт](#).



Новостной выпуск «21
нацистский вождь признан
виновным» (Universal Studios, 8
октября 1946)

Вечером 29 сентября Никитченко сообщил Биддлу, что в ходе консультаций с Москвой, где члены [Политбюро](#) всё ещё продолжали изучать значительно устаревший текст черновика вердикта, он получил приказ выразить несогласие с оправдательными приговорами^{[192][184]}. На следующий день состоялось оглашение приговоров: Никитченко выразил особое мнение, составленное для него членами комиссии Вышинского и переданное через заместителя наркома иностранных дел [Владимира Деканозова](#)^[193].

На пресс-конференции, состоявшейся после оглашения, прокурор Джексон выразил удовлетворение итоговым решением, не согласившись с оправданием только Папена и Шахта. Министр юстиции [Австрии](#) потребовал экстрадиции Папена в Вену^[194]. [Генри Стимсон](#), являвшийся одним из ключевых инициаторов проведения процесса, похвалил достижения МВТ, но отнёсся к самому приговору с долей скепсиса: в статье в «[Foreign Affairs](#)» он выразил сожаление по поводу «ограниченного построения заговора»^[187]. У многих лиц, не вовлечённых в детали процесса, сложилось ложное впечатление, что трибунал оправдал [вермахт](#), хотя судьи специально отметили, что у них не было сомнений в виновности генералов нацистской Германии^{[187][117]} (см. [легенда о «чистом вермахте»](#)).

Казнь

После ещё трёх дней тюремной жизни оправданные Фриче и Шахт решились выйти за тюремные стены: полковник Эндрюс уговорил их подождать полуночи. Папен оставался в тюрьме две недели, составляя письма [британским](#) и [французским](#) военным властям с

просьбой разрешить проживание в их оккупационных зонах. Семь преступников, получивших тюремные сроки, находились в Нюрнберге до июля 1947 года, а затем их перевели в берлинскую [тюрьму Шпандау](#)^{[194][195]}.

Протесты и апелляции

Не только оправдательные приговоры, но и решение трибунала о казни вызвало протесты: ещё в феврале [Уругвай](#) представил в ООН проект резолюции против смертной казни как таковой. После оглашения приговоров ряд [латиноамериканских государств](#), включая [Кубу](#) и [Колумбию](#), выступил против приведения казней в исполнение. [Премьер-министр Ирландии Имон де Валера](#) 12 октября назвал решение повесить осуждённых трагической ошибкой^[194].

Апелляционной инстанцией для решения МВТ являлся [Контрольный совет союзников](#), полномочия которого были не вполне ясны: Джексон и Форин-офис полагали, что Совет выступит в роли полноценного апелляционного суда и ещё раз рассмотрит всё дело целиком; сам Совет истолковал свои обязанности как ограниченные соображениями [милосердия](#) и гуманности. Члены Совета получили обращения практически от каждого подсудимого (или его адвоката): адвокат Кранцбюлер обратил внимание на тот факт, что Дёниц не был признан виновным в планировании агрессивной войны и, согласно тексту, был признан невиновным в преступлениях во время морской войны, но получил тюремный срок. Геринг, Кейтель и Йодль просили заменить повешение на расстрел. В тот период распространились слухи, что Франк обратился непосредственно в [Ватикан](#) — британский посланник при [Святом Престоле](#) счёл данные слухи беспочвенными^[194].

Контрольный совет собрался 9 и 10 октября для принятия решения по делу. Большинство прошений о помиловании было сразу отклонено: в том числе и прошение Редера о смертной казни, а не о пожизненном заключении — согласно уставу МВТ, совет не имел полномочий увеличивать тяжесть наказания. Французский и американский представители в совете были готовы расстрелять Йодля, но не Геринга или Кейтеля; советские и британский представители выступили против. Учитывая раздельное голосование, приговор Нюрнбергского трибунала остался в силе: в своём итоговом решении совет подчеркнул, что основные доказательства обвинения исходили от самого национал-социалистического режима. 13 октября Эндрюс сообщил заключённым, что все их апелляции были отклонены^{[194][196]}.



Тело Э. Кальтенбруннера (16 октября 1946)

Повешение в спортзале. Самоубийство Геринга

В ходе процесса Контрольный совет обсуждал проведение будущих казней в Берлине, но к концу сентября решил потребовать от американцев проведения повешений в Нюрнберге. К «ужасу» британских чиновников, Совет принял американское предложение о присутствии представителей прессы во время казни: 1 октября прокурор Шоукросс позвонил в МИД, чтобы передать свою жалобу и аналогичные жалобы британских судей на принятое решение. Хотя формально заключённым не сообщали о точной дате казни, все они уверенно называли 16 октября^[197].

Вечером 15 октября началась установка трёх виселиц в тюремном спортзале, расположенном в отдельном здании во дворе. В 20:00 в тюрьму были доставлены восемь журналистов, по два представителя от каждой страны: от СССР присутствовали журналист ТАСС Борис Афанасьев и фотокорреспондент Виктор Тёмин. Около сотни журналистов собрались в отдельном зале для прессы в самом здании суда. Примерно в 22:45 из нижнего коридора послышались крики — тюремный охранник обнаружил самоубийство Геринга. Маршал оставил в своей камере три письма: пресса сообщила, что они были адресованы его жене, немецкому народу и полковнику Эндрюсу. Новость о самоубийстве Геринга держалась в секрете от заключённых. Несколько газет утром успели напечатать новость о том, что Геринга повесили: так, репортер «News Chronicle» в «драматических и красочных деталях» описал историю последних тринадцати шагов маршала к эшафоту^{[197][195]}.

За четверть часа до полуночи оставшихся десятерых осуждённых разбудили и сообщили о казни: Кейтель застелил постель и попросил щётку для уборки своей камеры. Около часа ночи Эндрюс в присутствии премьер-министра Хёгнера, государственного обвинителя Лайстнера и переводчика зачитал каждому осуждённому смертный приговор. После часа ночи осуждённых в порядке предъявления обвинения по очереди вывели из камер. Американский сержант Джон Вудз с двумя помощниками привёл приговоры в исполнение: повешения начались в 1:11 и закончились к 2:45^[198].

По указанию Контрольного совета союзников четыре фотографии повешенных должны были быть сделаны для официальных отчётов, но никогда не публиковаться. В 5:30 два фургона с двумя джипами сопровождения увезли тела. На следующий день официальное сообщение Совета гласило, что одиннадцать человек были «кремированы, а прах утилизирован». Позднее выяснилось, что после казни тела были тайно перевезены в Мюнхен, где их кремировали, а прах развеяли над ручьём, впадавшим в реку Изар^{[198][195]}.



Советская группа прокуроров: на переднем плане [Л. Шейнин](#), позади него [А. Трайнин](#) (6 августа 1946)

После процесса

Американские юристы, участвовавшие в Нюрнбергском процессе, включая и прокурора Джексона, продолжили свои карьеры, зачастую мало затронутые их международным опытом, в рамках [юридической практики США](#). Прокурор [Телфорд Тейлор](#) занял позицию Джексона в ходе [последующих Нюрнбергских процессов](#); многие немецкие адвокаты остались в Нюрнберге и также приняли участие в последующих процессах. Два британских судьи покинули город 2 октября: Лоуренс получил титул [барона](#), а Биркет не получил никакой награды. Ряд французских прокуроров, включая будущего [премьер-министра Эдгара Фора](#), сделали успешную политическую карьеру в [Четвёртой республике](#)^{[194][199][200][201]}.

Многие советские участники Нюрнбергского процесса были [репрессированы](#). [Соломон Лозовский](#) и другие члены [Еврейского антифашистского комитета](#) были [расстреляны в 1952 году](#). [Борьба с космополитизмом](#) привела к заключению для [Льва Шейнина](#) и [Леонида Райхмана](#), а [Виктор Абакумов](#) был расстрелян по обвинению в [измене](#). Судья Никитченко вернулся на свою должность в [Верховном суде СССР](#), но попал под следствие, в том числе и в связи с обвинениями в неподобающем поведении в Нюрнберге. Профессор Трайнин стал невыездным, но смог избежать репрессий: дело против него было закрыто в связи со [смертью Сталина](#) в 1953 году^[202]. В следующем году, при не вполне ясных обстоятельствах, умер и прокурор Вышинский, ставший к тому моменту советским [представителем при ООН](#)^[203].

Вне зала суда: город Нюрнберг



Выпуск газеты «[Stars and Stripes](#)» с заметкой о взятии Нюрнберга (21 апреля 1945)

См. также: [Нюрнберг](#)

Меры безопасности. «Гранд-отель»

Нервозность и изоляция была частью жизни всех людей, работавших в Нюрнберге в послевоенные месяцы. Участники процесса и в 1946 году продолжали верить, что в руинах города могли находиться снайперы, — без необходимости они не покидали несколько городских зданий, контролировавшихся американскими военными. Судьи и ведущие адвокаты были обязаны использовать вооружённую охрану; охранники спрашивали у посетителей пропуск на каждом этаже здания суда. Так, котельщик в доме судьи Лоуренса оказался бывшим членом СС: американские власти арестовали котельщика вместе с женой и дочерью, но вскоре освободили. Слежка также была всеобщей: НКВД следила за советскими делегатами, [OSS](#) следила за НКВД, а отдел контрразведки НКВД — за [OSS](#)^{[204][205]}.

В середине декабря 1945 года генерал [Лерой Ватсон](#), отвечавший за безопасность, провёл проверку персонала зала суда: два сотрудника были уволены в связи с нацистским прошлым. В том же месяце произошло ужесточение мер безопасности в связи с подозрением в саботаже [автотранспорта](#) суда. 4 февраля 1946 года на крышах Дворца правосудия и тюрьмы появилось несколько дополнительных пулемётов, а охранникам было приказано всегда носить с собой стрелковое оружие — данные меры стали ответом на слух, согласно которому [эсэсовцы](#) из близлежащих лагерей для интернированных собирались устроить массовый побег и напасть на город. Альтернативный слух предполагал, что группа [антифашистов](#) планировала убить подсудимых^{[204][206]}.

11 мая 1946 года во Дворце правосудия были вновь усилены меры безопасности, поскольку накануне ночью неизвестный стрелок, укрывшийся в развалинах жилых домов, убил двух американских солдат, проезжавших мимо на джипе в сопровождении трёх женщин. Новости

о стрельбе вызвали [панику](#) и спровоцировали «охоту на немецкого убийцу»: позже выяснилось, что ответственность за стрельбу нёс американский солдат^[207].



Руины Нюрнберга (1945)

«Гранд-отель», принимавший в 1930-х годах лидеров НСДАП, стал центром светской жизни города как для офицеров, так и для юристов — ключевой точкой для самобытного судебного сообщества, сформировавшегося в Нюрнберге за месяцы процесса. Гостиница на 270 комнат, частично восстановленная силами армии США, стала также и центром для заключения сделок и ведения интриг, являвшихся важной частью судебного процесса: целый ряд ключевых вопросов был решён в ходе неформальных переговоров прокуроров^{[208][209][84]}.

[Кабаре](#) в отеле было основным развлечением в городе: певцы, танцоры, акробаты и жонглёры регулярно выступали перед юристами и зрителями. Историк Уилер-Беннетт, находившийся в Нюрнберге в дни процесса, полагал, что было «что-то бесконечно трагическое» в артистах, «певших песни [донацистского периода](#) с отчаянной ностальгией». Юрист Боб Купер полагал, что «Гранд-отель» являлся «противоядием от монотонности и [депрессивности](#) города». Однако многих участников процесса не вполне устраивало соседство городской разрухи и весёлого досуга: если судья Биддл вспоминал о «великолепии колониальной жизни», напоминавшей ему произведения [Киплинга](#), то судья Фалько видел в подобной жизни нечто тревожное^{[210][211]}.

Ты не можешь прекрасно провести время в разрушенном городе, во враждебной стране, на уголовном процессе, где ты весь день смотришь в окно тюрьмы и допрашиваешь людей, которых ты надеешься повесить.

— из письма родителям от юриста К. Файт, 14 октября 1945^[211]



«Гранд-отель» в Нюрнберге
(2018)

Генерал Паттон запретил нахождение в американской оккупационной зоне жён солдат и офицеров: в результате прокурор Максвелл-Файф послал своей жене более 400 страниц писем. Харриет Зеттерберг (Марголис) стала одной из немногочисленных женщин-адвокатов в Нюрнберге — она последовала в Германию за своим мужем Деном. Председатель Лоуренс поставил условием своего пребывания в Нюрнберге разрешение его жене поехать с ним: она присутствовала почти на каждом заседании суда. Миссис Биддл приехала весной 1946 года и пробыла в городе несколько месяцев^{[210][211][212]}.

В отеле происходили инциденты: по воспоминаниям современников, однажды советский шофёр ворвался в дверь фойе и рухнул в центре Мраморного зала — он был смертельно ранен в грудь. Советская делегация не раскрыла никаких подробностей произошедшего, однако советский отчёт сообщал, что [ефрейтор](#) Иван Бубен был ранен 8 декабря 1945 года в машине одним выстрелом из пистолета, после чего два американских солдата и два немецких полицейских внесли его в отель. Основываясь на последних словах Бубена и предыдущих инцидентах такого рода, секретный отдел [ТАСС](#) предположил, что ефрейтор был случайно застрелен нетрезвым американским солдатом, желавшим прокатиться на автомобиле по городу. Другая версия, популярная у современников, заключалась в том, что целью покушения был не шофёр, а хозяин машины, полковник НКВД [Михаил Лихачёв](#), деятельность которого вызывала раздражение у многих советских делегатов^{[208][213]}.

Журналисты

Журналисты, освещавшие процесс, были размещены в шести милях от центра Нюрнберга, в небольшом городе [Штайне](#): их путь до Дворца правосудия занимал около 22 минут. Журналисты проживали в доме предпринимателя Фабера, «[Фабершлосс](#)», за безвкусную обстановку прозванный ими «Замком ужаса» ([нем.](#) *Schloss Schrechlich*). Жалобы на питание, предоставлявшееся американской армией, были общей темой для всех участников: в начале декабря в «замке» произошла вспышка [дизентерии](#), от которой пострадало более трёхсот журналистов, проживавших в стеснённых условиях^{[214][215]}.



«Фабершлосс» в 2010 году

20 октября 1945 года Сталин лично одобрил список из 24 советских журналистов для отправки в Нюрнберг. Постепенно советское представительство было расширено до 45 человек — как в связи с конкуренцией между [Совинформбюро](#) и [ТАСС](#), так и в связи с желанием не отстать от американско-британского освещения международного процесса. Публикации о процессе в газете «[Известия](#)» сопровождалась серией карикатур [Бориса Ефимова](#) «Фашистский зверинец». Советских авторов разместили в отдельном здании на территории «замка», ранее служившем местным отделением НСДАП. Рядом с домом Фабера располагался американский бар, ставший популярным местом отдыха журналистов всех стран^{[214][215]}.

Журналисты были обеспечены условиями для работы: они располагали специальным транспортом, доставлявшим их до суда; они также могли слушать заседания как в самом зале, так и в специальной комнате. В день журналисты отправляли своим агентствам до 120 000 слов, печатавшихся затем в виде статей и новостных заметок по всему миру. Сворачивание военной авиации в конце 1945 года при только начавшемся гражданском [авиасообщении](#) затруднило обмен сообщениями между Нюрнбергом и внешним миром. Большинство контактов с местным населением ограничивалось обменом одеждой и предметами личной гигиены на [чёрном рынке](#), проводившемся каждую пятницу днём в американских казармах. Несколько американских солдат на [Рождество](#) обменялись подарками — игрушками и пайками — с немецкими семьями^{[214][216]}.

Светская жизнь. Визит Вышинского

Советская делегация обнесла свои резиденции на улице Айхендорфштрассе (Eichendorffstrasse) [колючей проволокой](#): внешние наблюдатели иногда слышали звуки музыки, доносившиеся из резиденции. Советские представители редко появлялись в Гранд-отеле; французские делегаты также в основном жили отдельно. Британская делегация была более коммуникабельна, но размещалась в деревне [Цирндорф](#), что делало контакты затруднительными. Прокурор Максвелл-Файф, интересовавшийся [военной историей](#), на выходных зарисовывал планы укреплений времён [генералиссимуса Альбрехта Валленштейна](#), располагавшихся поблизости от города; он также прочитал лекцию о кампании [Густава Адольфа](#) в ходе [Тридцатилетней войны](#). Майор Уилкинсон получил от Геринга контакты местного чиновника, отвечавшего за охрану водоёмов, что позволило Уилкинсону заняться рыбалкой. Судья Лоуренс занимался охотой в местных лесах^{[214][217]}.

Званные ужины в домах судей продолжались в течение всего процесса, хотя судьи и старались избегать обсуждения процесса с работниками прокуратуры. Обед в честь Андрея Вышинского, лично появившегося в Нюрнберге 27 ноября, вызвал неловкость судей — Вышинский предложил на русском языке тост за смертную казнь в отношении всех заключённых. Максвелл-Файф отметил, что инцидент можно было истолковать как сговор между судьями и прокурором; Джексон выглядел встревоженным. Вышинский, являвшийся ключевым посредником между Москвой и советскими прокурорами, провёл в Нюрнберге один месяц: при отъезде он сказал послу Великобритании, что у него сложилось благоприятное впечатление о прогрессе в деле, и что он был доволен тем, как советские судьи сотрудничали со своими коллегами^{[218][219]}.

Джексон отвлекался от процесса, чтобы дать лекции о борьбе с советской угрозой в Европе: после речи Черчилля в Фултоне Джексон в течение двух недель выступал в Париже, Вене и Праге, предупреждая слушателей о приближающемся общекионтинентальном конфликте между коммунистическими и демократическими силами. В отчёте президенту Трумэну Джексон писал, что таким образом он давал «видимый знак» местным антикоммунистическим силам об американском интересе к их борьбе и об американской поддержке. Другие участники процесса также иногда посещали Париж, нанимая для этого специальный поезд. Кроме того, они совершали автомобильные туры в Прагу — министр национальной обороны Чехословакии Людвик Свобода лично пригласил в Прагу советских судей. Американцы активно выезжали на лыжные уик-энды в Берхтесгаден. В ходе двухнедельного перерыва на Рождество британские и французские представители смогли вернуться домой; Джексон отправился в Каир и Иерусалим. В связи с праздником нюрнбержцы получили от оккупационных властей по фунту сахара, по два пакетика яичного порошка и по банке сгущённого молока^{[218][220]}.



Тюрьма Нюрнберга
(1947)

Кроме того, 18 мая 1946 года во Дворце правосудия прошло собрание Международной ассоциации по уголовному праву, организованное судьёй Вабром. Никитченко предложил собравшимся юристам разработать устав, чтобы донести цели своего союза до всех стран, а Трайнин предложил провести следующий конгресс ассоциации в Москве^[221].

Тюрьма в Нюрнберге

Основная статья: [Тюрьма в Нюрнберге](#)

Начальником [тюрьмы в Нюрнберге](#) стал бывший начальник лагеря [Ashcan](#) полковник [Бёртон Эндрюс](#). Однако жизнь заключённых заметно изменилась: если в лагере им разрешалось общаться между собой и посещать лекции, то в тюрьме они проводили большую часть дня в своих одиночных камерах размером 4 на 2 метра (13 на 6,5 [футов](#)), где они находились под непрерывным наблюдением охранников. Перед обедом бывшим руководителям Рейха разрешалась получасовая прогулка во дворе размером 42 на 30 метров (137 на 97 футов)^[222]. В тюрьме произошло несколько самоубийств: так, вечером 25 октября 1945 года рейхсляйтер [Роберт Лей](#), являвшийся подсудимым на Нюрнбергском процессе, покончил с собой — после чего Эндрюс учетверил охрану^{[223][224][225]}. После произнесения подсудимыми последних слов 2 сентября 1946 года они получили разрешение судей на смягчение условия своего тюремного содержания на время ожидания приговора: им были разрешены более длительные прогулки, больше возможностей для встреч с защитниками и «социальной жизни» — в тюрьме открылась «комната для вечеринок», в которой на час было разрешено собираться нескольким подсудимым. В тот же период подсудимым разрешили встречу со своими семьями^[226].

Фотогалерея



Подсудимые в своей ложе. Первый ряд, слева направо: [Герман Геринг](#), [Рудольф Гесс](#), [Иоахим фон Риббентроп](#), [Вильгельм Кейтель](#); второй ряд, слева направо: [Карл Дёниц](#), [Эрих Редер](#), [Бальдур фон Ширах](#), [Фриц Заукель](#)



Кабина синхронного перевода



Внутренний [зал тюрьмы](#): круглые сутки охрана следила за подсудимыми в камерах



Выступление главного обвинителя от СССР [Романа Руденко](#)



[Фридрих Паулюс](#) свидетельствует на Нюрнбергском процессе

Влияние

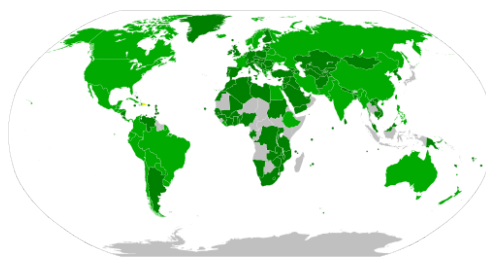
Нюрнбергский процесс стал знаковым событием XX века, отправной точкой для дискуссии о [правосудии переходного периода](#) и современном [международном уголовном праве](#), а также о таких концепциях, как геноцид и [права человека](#)^{[227][1][228]}. В то же время процесс в Нюрнберге стал исключительным явлением — продуктом «мимолётного настроения и преходящей [конкатенации](#) политических сил» не имел прямого продолжения в течение полувека. Кроме того, трудности, с которыми столкнулась советская делегация в Нюрнберге при попытке донести свою позицию до международной общественности, побудили советских лидеров отчасти изменить свой подход к пропаганде и реформировать [внешнеполитические институты СССР](#), чтобы иметь возможность противостоять новым вызовам [холодной войны](#)^{[229][230][231]}.



Здание [Международного уголовного суда](#) (Гаага, 2011)

Нюрнбергский процесс стал как последним примером военного сотрудничества Союзных держав, так и одним из первых фронтов «холодной войны». Он также стал последним [форумом](#), на котором национал-социалисты выступили с развёрнутой критикой советской власти. Нюрнбергский и [последующие судебные процессы](#) также сыграли ключевую роль в переходе от [национал-социалистической Германии](#) к интеграции её территории в два блока государств, противостоявших друг другу в ходе последовавшей «холодной войны»^{[232][233][1]}.

После вынесения приговора правительства СССР, США, Франции и Великобритании начали соревноваться друг с другом, чтобы определить наследие Нюрнберга через новые послевоенные институты, включая ООН. 11 декабря 1946 года [Генеральная Ассамблея ООН](#) единогласно приняла резолюцию, которая подтвердила «принципы международного права, признанные статутом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении этого Трибунала». В 1950 году [Комиссия международного права ООН](#) приняла заявление, в котором были сформулированы данные «[нюрнбергские принципы](#)». Кроме того, ООН одобрила [Конвенцию о геноциде](#) в 1948 году, а через два года приняла [Конвенцию о защите прав человека и основных свобод](#)^{[234][235]}.



Страны, подписавшие [Конвенцию о геноциде](#) (1948)

Практически каждая попытка применения международного уголовного права, предпринятая после 1946 года, сопровождалась отсылкой к Нюрнбергскому процессу и уставу МВТ: включая процесс в Мюнхене над [Иваном Демьянюком](#) в 2009—2011 годах, попытку привлечения к ответственности за нарушения прав человека корпорации в [процессе](#) против [Royal Dutch Petroleum](#) в 2012—2014 годах и дело против [конголезского полевого командира Томаса Лубанга Дыло](#) в 2009 году. Дыло стал первым человеком, приговорённым [Международным уголовным судом](#) (МУС) в [Гааге](#) — постоянным судебным органом, за создание которого на протяжении десятилетий выступал целый ряд нюрнбергских прокуроров^{[236][231]}. Внимание международных трибуналов к высшим руководителям, а не к непосредственным исполнителям преступлений, начавшееся в Нюрнберге, было

продолжено в трибуналах [по бывшей Югославии](#) (МТБЮ), [Руанде](#) (МТР) и [Сьерра-Леоне](#) (SCSL)^[237].

Новая юридическая доктрина — членство в преступной организации, использованная МВТ, впоследствии была практически полностью отвергнута в [международном праве](#). Однако на национальном уровне у данной доктрины появились аналоги: так, в 1970 году в США был принят [закон RICO](#), который криминализовал любой вклад обвиняемого в деятельность группы, занятой рэкетом. Кроме того [доктрина совместных преступных действий](#), применявшаяся МТБЮ, напоминала исследователям «спорные [стратагемы](#) [прокуратуры] в Нюрнберге»^{[238][239]}.

Работа нюрнбергского трибунала повлияла и на деятельность организаторов новых [массовых убийств](#). После Нюрнбергского процесса у прокуроров, пытавшихся доказать виновность лидеров государств, обычно не было прямых доказательств того, что преступления были результатом исполнения распоряжений вышестоящих руководителей: руководители, за редкими исключениями, старались не оставлять никаких записей о подобных приказах. Так, свидетельские показания в МТБЮ подтвердили, что [сербские](#) чиновники «стирали записи и вычищали [архивы](#)», а члены [аргентинских военных хунт](#) в ходе планирования «[грязной войны](#)» прямо зафиксировали своё стремление избежать «ещё одного Нюрнберга». В начале XXI века [суданские лидеры](#) обратились за помощью к юристам с целью провести [этническую чистку](#) в [Дарфуре](#) так, чтобы не продемонстрировать *mens rea* (умысел), достаточного для обвинения в геноциде^[240].

В культуре. Память



«The Nuremberg Trial» (Л. Найт, 1946)

Во время проведения Нюрнбергского процесса город и суд, помимо журналистов, посещал целый ряд известных писателей, поэтов и художников: полученные впечатления повлияли на творчество многих из них. Так, апокалиптические строфы стихотворения англо-

американского поэта [Уистена Одена](#) *Memorial for the City* были написаны после посещения автором [Дармштадта](#), [Мюнхена](#) и Нюрнберга — последний город Оден в 1945 году описал как «невероятно печальный» ([англ. *sad beyond belief*](#)). Британская художница [Лаура Найт](#), отправленная в Нюрнберг комитетом «War Artists' Advisory Committee» для того, чтобы запечатлеть исторический момент суда, создала в 1946 году картину «*The Nuremberg Trial*», на которой зал суда «растворился в [апокалиптической](#) сцене» городских разрушений^[241].

В годы «холодной войны» в США сформировался «миф о „Нюрнбергском моменте“», допускавший только одну версию событий в суде. В данном мифе процесс в Нюрнберге был примером [американского лидерства](#), в рамках которого американцы, отбросив желание мести, стремились дать нацистам справедливый суд и открыть новую эру — эру международного признания прав человека. Примером работы с подобной сюжетной линией стал, по мнению профессора [Франсин Хирш](#), художественный фильм «[Нюрнбергский процесс](#)» (1961), фокусирувавшийся в большей мере на [последующих процессах](#). В 2000 году в США вышел мини-сериал в жанре [докудрама](#) «[Нюрнберг](#)», основанный на книге [Джозефа Персико](#) «*Nuremberg: Infamy on Trial*» и проводивший ту же сюжетную линию: представители Франции и Великобритании появлялись на экране во второстепенных ролях, а советские юристы появлялись лишь эпизодически, и показаны «грубыми, жестокими и мстительными»^{[242][243][244]}.

В 2011 году в России был снят детективный историко-приключенческий телесериал «[Контригра. Нюрнберг](#)», с вымышленными событиями вокруг Нюрнбергского процесса. В декабре 2018 года министр культуры РФ [Владимир Мединский](#) анонсировал съёмки российского художественного фильма «[Нюрнберг](#)»: по его словам, данная картина должна стать ответом на «приватизацию» темы Нюрнбергского процесса Соединёнными Штатами Америки^[245]. Вышедший в 2023 году фильм получился в жанре очередного заурядного приключенческого [экшн-боевика](#), который ещё до выхода на экраны стал объектом критики: высказывались опасения, что сюжет картины может быть создан под воздействием [современной политической конъюнктуры](#) России, в рамках борьбы с так называемой «[фальсификацией истории](#)», в последние годы усиленно инициируемой российскими государственными органами^[246].

В 2010 году в помещении, где проходили судебные заседания — в «зале под номером 600» ([нем. *Schwurgerichtssaal 600*](#)) — был открыт [Музей истории Нюрнбергского процесса](#), ставший частью ассоциации музеев города Нюрнберг ([нем. *Museen der Stadt Nürnberg*](#)) и посвящённый как первому, так и последующим процессам над национал-социалистами^{[247][248]}. 10 июля 2020 года в [Государственном центральном музее современной истории России](#) открылась выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности», на которой были продемонстрированы как личные вещи участников процесса, так и исторические документы, связанные с Судом^[249].

Историография

Основная статья: [Историография Нюрнбергских процессов](#)

Судебный процесс в Нюрнберге, длившийся 316 дней, включал в себя изучение 100 000 документов, 100 000 [футов](#) киноплёнки и 25 000 фотографий. Обвинение и защита сделали 30 000 [фотокопий](#) и напечатали 50 000 000 страниц текста. Наиболее важными первичными источниками по Нюрнбергскому процессу являлись [стенограммы](#) самих судебных заседаний: в англоязычном издании стенограмма четырёхсот трёх заседаний занимала около 17 000 страниц. Полная стенограмма была опубликованы на всех четырёх официальных языках трибунала в сорока двух томах: 22 тома стенограмм и 20 томов представленных суду доказательств образовали «Голубую серию» (*Blue Series*). Кроме того, краткая версия позиции обвинения содержалась в англоязычном десятитомнике «*Nazi conspiracy and aggression*», изданном в 1946—1948 годах и ставшем впоследствии известным как «Красная серия» (*Red Series*)^{[250][234][1]}.



Копировальный центр во Дворце правосудия (октябрь 1946)

Начало формированию [историографического](#) наследия Нюрнбергского процесса положили сами участники судебных заседаний: ещё в марте 1946 года было отмечено, что «каждый, кто возвращался [из Нюрнберга], начинал писать книгу». В итоге, огромное количество публикаций было написано современниками и участниками событий — Нюрнбергский процесс стал редким историческим явлением, тщательно изученным его собственными героями. Некоторые из таких работ регистрируются в библиотеках как вторичные исследования, а не первичные источники. Первой работой о процессе, написанной профессиональным историком, стала книга Юджина Дэвидсона «*Trial of the Germans*», изданная в 1969 году^{[243][227]}.

В начале 2000-х годов в свет вышли книги профессоров Лоуренса Дугласа и [Дональда Блоксхэма](#), впервые детально обсудившие проблемы, связанные с несовместимостью юридической и исторической трактовок событий в Нюрнберге — в книгах была также предпринята попытка анализа влияния судебного процесса на последующую историографию [Холокоста](#). Вопросы, касавшиеся [ретроактивности](#) права и избирательности его применения, а также законности и, как следствие, легитимности всего судебного разбирательства в Нюрнберге, продолжали оставаться предметом научных дебатов историков и юристов XXI века^{[243][227][251]}.

См. также

- [Список обвиняемых и подсудимых Нюрнбергского процесса](#)
- [Нюрнбергские принципы](#)
- [Последующие Нюрнбергские процессы](#)
- [Токийский процесс](#)
- [Суды над военными преступниками \(Финляндия\)](#)

Примечания

Комментарии

1. По другим данным — 854^[15].
2. В 1945—1946 годах аналогичные суды прошли и в других городах СССР: включая [Киев](#), [Минск](#), [Ригу](#), [Ленинград](#), [Смоленск](#), [Брянск](#) и [Великие Луки](#)^[25].
3. Посланник Великобритании в Швеции [Виктор Маллет](#) обратил внимание своего правительства на влияние среди шведов точки зрения, что было необычным, что среди военных преступников были исключительно представители стороны, проигравшей войну; сторонники данной точки зрения не разделяли представление о войне как о международном преступлении — полагая, что речь шла о попытке юридического преследования политических оппонентов^[53].
4. Аббревиатура MBT (IMT) регулярно используется для обозначения как того учреждения, в котором проходил Нюрнбергский процесс, так и для обозначения самого судебного разбирательства — то есть как синоним для «Нюрнбергского процесса»^[59].
5. Жители Нюрнберга, которых насчитывалось около ⅓ от довоенного времени, в период процесса существовали на официальный рацион в 1365 калорий в день^{[91][83]}.
6. Расследование показало, что утечка произошла от американских сотрудников тюрьмы^[92].
7. Всего потребовалось 400 комплектов. Во многом благодаря успеху системы среди участников процесса в Нюрнберге — после преодоления первоначального скепсиса в отношении её работоспособности — [IBM](#) впоследствии смогла продать ITS [офису ООН в Нью-Йорке](#). В отличие от Круппа, сотрудничество IBM с властями нацистской Германии не вызвало вопросов у суда^{[104][105]}.
8. Адвокат Зайдль попросил о дополнительном медицинском осмотре своего клиента^[177].

Источники

1. [Савенков, 2013](#), с. 451—452.

2. . К военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенным Советским Союзом и его вооруженными силами с 1919 по 1991 год, относятся действия, совершенные Красной армией (впоследствии именуемой Советской армией), а также действия, совершенные НКВД, в том числе акты, совершенные Внутренними войсками НКВД. В некоторых случаях эти действия совершались по приказу советского руководства и Иосифа Сталина в соответствии с политикой красного террора раннего советского правительства. В других случаях они совершались без приказа советскими войсками против военнопленных или гражданских лиц стран, находившихся в вооруженном конфликте с СССР, под советской оккупацией, или в ходе диверсионно-партизанской войны. // *Statiev, Alexander. The Soviet Counterinsurgency in the Western Borderlands* (<https://books.google.com/books?id=YIRSwRDVqu4C&pg=PA277>) . — Cambridge University Press, 2010. — P. 277. — ISBN 978-0-521-76833-7. Источник (<https://web.archive.org/web/20200220203317/https://books.google.com/books?id=YIRSwRDVqu4C&pg=PA277>) . Дата обращения: 13 апреля 2022. Архивировано 20 февраля 2020 года.
3. Значительное число военных преступлений сталинским режимом было совершено в Северной, Центральной и Восточной Европе, незадолго до, и во время Второй мировой войны, включая казни без надлежащего судебного разбирательства, массовые убийства военнопленных, и массовые изнасилования со стороны войск Красной армии на оккупированных ими территориях. Когда победившие державы во время Второй мировой войны учредили послевоенный Международный военный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных во время конфликта нацистской Германией, а должностные лица из Советского Союза принимали активное участие в судебных процессах, никакой экспертизы действий союзных войск антигитлеровской коалиции не проводилось. // *Davies, Norman. Europe at War 1939-1945 : No Simple Victory* (<https://books.google.com/books?id=8xtTkaQhHYEC>) . — Macmillan, 2006. — P. 198. — ISBN 978-0-333-69285-1. Источник (<https://web.archive.org/web/20191229020318/https://books.google.com/books?id=8xtTkaQhHYEC>) . Дата обращения: 13 апреля 2022. Архивировано 29 декабря 2019 года.
4. *Tusas, 2010*, pp. 16—18.
5. *Tusas, 2010*, pp. 16—20.
6. *Priemel, 2016*, p. 34.
7. *Tuck, 2002*, pp. 14—15, 77—78.
8. *Osiel, 2009*, p. 184.
9. *Brett, 2016*, pp. 41, 44—47.
10. *Tuck, 2002*, pp. 140—150, 158—163.
11. *Priemel, 2016*, p. 8.
12. *Osiel, 2009*, pp. 8, 14, 54, 81—86.

13. [Tusas, 2010](#), pp. 18–20.
14. [Weinke, 2015](#), S. 35–44.
15. [Kochavi, 1998](#), p. 2.
16. [Kochavi, 1998](#), pp. 1–3, 175.
17. [Hirsch, 2020](#), pp. 22, 31.
18. [Priemel, 2016](#), pp. 31–32, 60–61, 70.
19. [Tusas, 2010](#), pp. 20–23.
20. [Kochavi, 1998](#), pp. 111–112.
21. [Hirsch, 2020](#), pp. 17–18.
22. [Лебедева, 1975](#), с. 26–27.
23. [Kochavi, 1998](#), pp. 36–45.
24. [Hirsch, 2020](#), pp. 17–26, 33.
25. [Лебедева, 1975](#), с. 30.
26. [Звягинцев А. Г. Прокурор Руденко \(<https://rg.ru/2007/07/27/rudenko.html>\)](#) // Российская газета. — 2007. — 27 июля (№ 4424). [Архивировано \(<https://web.archive.org/web/20201124071930/https://rg.ru/2007/07/27/rudenko.html>\)](https://web.archive.org/web/20201124071930/https://rg.ru/2007/07/27/rudenko.html) 24 ноября 2020 года.
27. [Kochavi, 1998](#), pp. 6–9.
28. [Kochavi, 1998](#), pp. 18–20.
29. [Tisseron, 2014](#), pp. 35–38.
30. [Kochavi, 1998](#), pp. 20–25.
31. [Hirsch, 2020](#), pp. 23–24.
32. [Tusas, 2010](#), pp. 22–24.
33. [Kochavi, 1998](#), pp. 46–47, 54–62, 139–141.
34. [Hirsch, 2020](#), pp. 23–34.
35. [Kochavi, 1998](#), pp. 93–95, 104–107, 133–135, 169–171.
36. [Weinke, 2015](#), S. 10–16.
37. [Hirsch, 2020](#), pp. 30–39.
38. [Tisseron, 2014](#), pp. 43–48.
39. [Osiel, 2009](#), p. xi–xiii, 13–21.
40. [Kochavi, 1998](#), pp. 133–137.

41. [Tusas, 2010](#), pp. 23–25.
42. [Kochavi, 1998](#), pp. 56–57.
43. [Hirsch, 2020](#), pp. 32, 64–71.
44. [Tusas, 2010](#), pp. 25–31.
45. [Kochavi, 1998](#), pp. 63–64, 78.
46. [Priemel, 2016](#), pp. 64–71.
47. [Priemel, 2016](#), p. 77.
48. [Tusas, 2010](#), pp. 31–34.
49. [Bloxham, 2010](#), p. 8.
50. [Kochavi, 1998](#), p. 90.
51. [Kochavi, 1998](#), pp. 173–176.
52. [Kochavi, 1998](#), pp. 176–183, 198–199.
53. [Kochavi, 1998](#), p. 192.
54. [Kochavi, 1998](#), pp. 184–189, 198–199.
55. [Tusas, 2010](#), pp. 34–44.
56. [Tusas, 2010](#), pp. 48–52.
57. [Tusas, 2010](#), pp. 50–56.
58. [Priemel, 2016](#), pp. 80–84.
59. [Priemel, 2016](#), p. 100.
60. [Hirsch, 2020](#), pp. 4–5.
61. [Priemel, 2016](#), pp. 2–3, 9, 57–59, 98–99.
62. [Tusas, 2010](#), pp. 99–104.
63. [Priemel, 2016](#), pp. 13, 79.
64. [Tusas, 2010](#), pp. 109–112.
65. [Priemel, 2016](#), pp. 80–84, 99.
66. [Звягинцев, 2006](#), Главные обвинители, с. 193.
67. [Tusas, 2010](#), pp. 112–115, 227.
68. [Hirsch, 2020](#), pp. 77–78.
69. [Priemel, 2016](#), pp. 71–80.
70. [Tusas, 2010](#), pp. 268–272.

71. [Priemel, 2016](#), pp. vi, 84–95, 102.
72. [Hirsch, 2020](#), pp. 9, 13, 18–19, 27, 80, 143–144, 150–152, 172, 143–144, 400.
73. [Tusas, 2010](#), pp. 122–127.
74. [Hirsch, 2020](#), pp. 86–87, 91.
75. [Tusas, 2010](#), pp. 115–119, 133–137.
76. [Hirsch, 2020](#), pp. 95–98, 103.
77. [Priemel, 2016](#), pp. 100–106.
78. [Tusas, 2010](#), pp. 133–137.
79. [Hirsch, 2020](#), p. 92.
80. [Priemel, 2016](#), pp. 62–63.
81. [Hirsch, 2020](#), pp. 100–106.
82. [Tusas, 2010](#), pp. 132–135.
83. [Priemel, 2016](#), pp. 84–95.
84. [Weinke, 2015](#), S. 30–35.
85. [Tusas, 2010](#), pp. 132–140.
86. [Tusas, 2010](#), pp. 138–140.
87. [Tusas, 2010](#), pp. 138–141.
88. [Tusas, 2010](#), pp. 140–144.
89. [Hirsch, 2020](#), p. 106.
90. [Tusas, 2010](#), p. 143.
91. [Tusas, 2010](#), pp. 140–144, 148.
92. [Tusas, 2010](#), pp. 142–145.
93. [Tusas, 2010](#), pp. 144–148.
94. [Tusas, 2010](#), pp. 144–148, 252.
95. [Hirsch, 2020](#), pp. 113–114, 182.
96. [Hirsch, 2020](#), pp. 113–114.
97. [Tusas, 2010](#), pp. 244–255.
98. [Tusas, 2010](#), pp. 255–261.
99. [Hirsch, 2020](#), pp. 170–172, 184.
100. [Tusas, 2010](#), pp. 129–131.

101. [Hirsch, 2020](#), p. 82.
102. [Звягинцев, 2006](#), с. 17.
103. [Hirsch, 2020](#), pp. 144–145.
104. [Tusas, 2010](#), p. 131.
105. [Hirsch, 2020](#), pp. 114, 286.
106. [Tusas, 2010](#), pp. 130–132.
107. [Gaiba, 1998](#), pp. 30, 38–40.
108. [Gaiba, 1998](#), pp. 32–38.
109. [Tusas, 2010](#), pp. 173–178, 261–263.
110. [Gaiba, 1998](#), p. 136.
111. [Tusas, 2010](#), pp. 261–263.
112. [Gaiba, 1998](#), pp. 47–48, 138–139.
113. [Tusas, 2010](#), pp. 255–261, 296.
114. [Priemel, 2016](#), pp. 95–99.
115. [Hirsch, 2020](#), pp. 227–228.
116. [Priemel, 2016](#), pp. 15, 76, 98–99, 124.
117. [Weinke, 2015](#), S. 44–53.
118. [Tusas, 2010](#), pp. 157–170.
119. [Hirsch, 2020](#), pp. 109–112, 117, 121.
120. [Tusas, 2010](#), pp. 178–188.
121. [Hirsch, 2020](#), pp. 141–142.
122. [Priemel, 2016](#), pp. 106–111.
123. [Tusas, 2010](#), pp. 209–215.
124. [Hirsch, 2020](#), pp. 99, 172–174.
125. [Tusas, 2010](#), pp. 225–232.
126. [Hirsch, 2020](#), pp. 203–214.
127. [Tisseron, 2014](#), pp. 155, 162–164, 256.
128. [Tusas, 2010](#), pp. 232–235.
129. [Hirsch, 2020](#), pp. 56, 216–219.
130. [Полторак, 1965](#), Нюрнбергская линия нацистской обороны.

131. [Tusas, 2010](#), pp. 194–198.
132. [Hirsch, 2020](#), p. 156.
133. [Hirsch, 2020](#), pp. 220–230.
134. [Hirsch, 2020](#), p. 233.
135. [Tusas, 2010](#), pp. 235–241.
136. [Hirsch, 2020](#), pp. 201–202, 232.
137. [Tusas, 2010](#), p. 241.
138. [Hirsch, 2020](#), pp. 237–242.
139. [Priemel, 2016](#), pp. 111–116.
140. [Tisseron, 2014](#), pp. 170–173.
141. [Tusas, 2010](#), pp. 241–242, 244–255.
142. [Hirsch, 2020](#), pp. 245–246.
143. [Priemel, 2016](#), p. 148.
144. [Hirsch, 2020](#), p. 298.
145. [Priemel, 2016](#), pp. 125–136.
146. [Hirsch, 2020](#), pp. 250–260.
147. [Tusas, 2010](#), pp. 334–341.
148. [Tusas, 2010](#), pp. 393–399.
149. [Hirsch, 2020](#), pp. 283–286.
150. [Ступникова, 2003](#), с. 102–105.
151. [Hirsch, 2020](#), pp. 162–163, 303–305.
152. [Hirsch, 2020](#), pp. 316–318.
153. [Tusas, 2010](#), pp. 446–450.
154. [Hirsch, 2020](#), pp. 347–351.
155. [Руденко направил Джексону список запретных тем \(https://nuremberg.media/hronotop/20210317/130722/Rudenko-napravil-Dzheksonu-spisok-zapretnykh-tem.html\)](https://nuremberg.media/hronotop/20210317/130722/Rudenko-napravil-Dzheksonu-spisok-zapretnykh-tem.html) . Дата обращения: 1 февраля 2022. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20220201120611/https://nuremberg.media/hronotop/20210317/130722/Rudenko-napravil-Dzheksonu-spisok-zapretnykh-tem.html\)](https://web.archive.org/web/20220201120611/https://nuremberg.media/hronotop/20210317/130722/Rudenko-napravil-Dzheksonu-spisok-zapretnykh-tem.html) 1 февраля 2022 года.
156. [Нюрнберг. Неизвестный процесс \(https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/22/87542-nyurnberg-neizvestnyy-protsess\)](https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/22/87542-nyurnberg-neizvestnyy-protsess) . Дата обращения: 1 февраля 2022. [Архивировано \(https://we](https://we)

157. Ступникова, 2003, День Катыни.

158. Tusas, 2010, pp. 494–496.

159. Hirsch, 2020, pp. 324–335.

160. Tusas, 2010, pp. 494, 503.

161. Hirsch, 2020, pp. 351–354.

162. Tusas, 2010, pp. 496–499.

163. Hirsch, 2020, pp. 335–338.

164. Priemel, 2016, pp. 24, 46, 57.

165. Tusas, 2010, pp. 499–503.

166. Hirsch, 2020, pp. 324–338.

167. Tusas, 2010, p. 500.

168. Tusas, 2010, pp. 503–506.

169. Hirsch, 2020, pp. 338–343.

170. Tusas, 2010, pp. 503–506, 509.

171. Tusas, 2010, pp. 505–506.

172. Tusas, 2010, pp. 506–512.

173. Priemel, 2016, p. 120.

174. Tusas, 2010, p. 508.

175. Tisseron, 2014, pp. 170–184.

176. Tusas, 2010, pp. 512–516.

177. Tusas, 2010, p. 533.

178. Tusas, 2010, pp. 532–535.

179. Hirsch, 2020, pp. 366–367.

180. Bloxham, 2010, p. 4.

181. Priemel, 2016, p. 141.

182. Tusas, 2010, p. 535.

183. Tusas, 2010, pp. 537–543.

184. Hirsch, 2020, pp. 368–380.

185. Priemel, 2016, pp. 143–144.
186. Tusas, 2010, pp. 549–561.
187. Priemel, 2016, pp. 142–148.
188. Tusas, 2010, pp. 543–545.
189. Weinke, 2015, S. 52–53.
190. Семиряга, 1992, с. 126.
191. Weinke, 2015, S. 55.
192. Tusas, 2010, pp. 557–561.
193. Hirsch, 2020, pp. 380–384, 388.
194. Tusas, 2010, pp. 573–579.
195. Hirsch, 2020, pp. 390–391.
196. Hirsch, 2020, pp. 388–389.
197. Tusas, 2010, pp. 579–585.
198. Tusas, 2010, pp. 585–587.
199. Osiel, 2009, p. 165.
200. Priemel, 2016, pp. 87–88.
201. Tisseron, 2014, pp. 78–82, 135–141.
202. Hirsch, 2020, pp. 407–412.
203. Звягинцев, 2006, с. 197.
204. Tusas, 2010, pp. 272–275.
205. Hirsch, 2020, pp. 10, 144, 150.
206. Hirsch, 2020, p. 213.
207. Hirsch, 2020, p. 293.
208. Tusas, 2010, pp. 272–277.
209. Hirsch, 2020, pp. 10, 146, 155.
210. Tusas, 2010, pp. 272–275, 279.
211. Priemel, 2016, pp. 94–95.
212. Tisseron, 2014, pp. 162–164.
213. Hirsch, 2020, pp. 175–177.
214. Tusas, 2010, pp. 275–279.

215. [Hirsch, 2020](#), pp. 108–110, 136–137, 142, 148, 166.

216. [Hirsch, 2020](#), pp. 11, 149–150.

217. [Hirsch, 2020](#), pp. 93–94.

218. [Tusas, 2010](#), pp. 275–280.

219. [Hirsch, 2020](#), p. 12.

220. [Hirsch, 2020](#), pp. 281–282.

221. [Hirsch, 2020](#), pp. 296–298.

222. [Tusas, 2010](#), pp. 148–155, 401.

223. [Tusas, 2010](#), pp. 159–160.

224. [Hirsch, 2020](#), pp. 111, 445.

225. [Priemel, 2016](#), pp. 106–107.

226. [Tusas, 2010](#), pp. 547–549.

227. [Martinez, Danner, 2005](#), pp. 90–93.

228. [Hartouni, 2017](#), p. 3.

229. [Hirsch, 2020](#), pp. 6, 14, 343–344, 363, 394, 400.

230. [Osiel, 2009](#), p. 172.

231. [Weinke, 2015](#), S. 53–58.

232. [Hirsch, 2020](#), pp. 6, 14.

233. [Priemel, 2016](#), p. 3.

234. [Tusas, 2010](#), pp. 587–593.

235. [Hirsch, 2020](#), pp. 343–344, 391.

236. [Priemel, 2016](#), pp. v, 7.

237. [Martinez, Danner, 2005](#), pp. 93–96.

238. [Osiel, 2009](#), pp. 6, 61.

239. [Martinez, Danner, 2005](#), pp. 111–112.

240. [Osiel, 2009](#), pp. 16, 137.

241. [Priemel, 2016](#), pp. 94–95, 121–122.

242. [Hirsch, 2020](#), pp. 6–8, 428.

243. [Priemel, 2016](#), pp. 16–20.

244. [Hartouni, 2017](#), p. 14.

245. Мединский предложил снять фильм «Нюрнберг» (<https://www.interfax.ru/culture/641954>) // Интерфакс. — 2018. — 12 декабря. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201031021210/https://www.interfax.ru/culture/641954>) 31 октября 2020 года.
246. Пронин Ю. Нюрнберг в 1945-м и о Нюрнберге в 2020-м: почувствуем разницу? (https://altair.ru/new/policy/nuremberg_in_1945_and_nuremberg_in_2020__will_feel_the_difference_) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20210713172156/https://altair.ru/new/policy/nuremberg_in_1945_and_nuremberg_in_2020__will_feel_the_difference_) от 13 июля 2021 на [Wayback Machine](#) // Альтаир — альтернативное информационное агентство Иркутской области, 14.12.2018
247. Рабиц К., Вайц В. Музей истории Нюрнбергского процесса (<https://p.dw.com/p/QFPO>) // Deutsche Welle. — 2010. — 22 ноября. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220128073303/https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC/a-6255762>) 28 января 2022 года.
248. Claussen, 2020.
249. Без срока давности (<https://ria.ru/20200710/1574175906.html>) // РИА Новости. — 2020. — 10 июля. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200725005903/https://ria.ru/20200710/1574175906.html>) 25 июля 2020 года.
250. Priemel, 2016, pp. 20–22, 102–103.
251. Hartouni, 2017, p. 13.

Литература

Основная

- Лебедева Н. С. Подготовка Нюрнбергского процесса / АН СССР. Институт всеобщей истории. — М.: Наука, 1975. — 238 с.
- Нюрнбергские процессы 1945–49 (<https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/law/text/2281796>) : [арх. (<https://web.archive.org/web/20230123190638/https://old.bigenc.ru/law/text/2281796>) 23 января 2023] / Савенков А. Н. // Николай Кузанский — Океан. — М.: Большая российская энциклопедия, 2013. — С. 451–452. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004–2017, т. 23). — ISBN 978-5-85270-360-6.
- Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии. 1939–1941. — М.: Высшая школа, 1992. — 303 с. — ISBN 978-5-91250-659-8.

- *Bloxham D.* Genocide on trial : War crimes trials and the formation of Holocaust history and memory : [англ.]. — Reprint, originally published 2001. — Oxford : [Oxford University Press](#), 2010. — xix, 273 p. — ISBN 9780198208723. — ISBN 0198208723.
- *Hirsch F.* Soviet judgment at Nuremberg : a new history of the international military tribunal after World War II : [англ.]. — NY : [Oxford University Press](#), 2020. — xvi, 536 p. — ISBN 9780199377947. — ISBN 9780199377954. — ISBN 0199377944. — ISBN 0199377952.
- *Kochavi A. J.* Prelude to Nuremberg : Allied War Crimes Policy and the Question of Punishment : [англ.]. — Chapel Hill, N.C. ; London : [University of North Carolina Press](#), 1998. — x, 312 p. — ISBN 9780807824337. — ISBN 9780807847404. — ISBN 0807847402. — ISBN 080782433X.
- *Martinez J. S., Danner A. M.* Guilty Associations: Joint Criminal Enterprise, Command Responsibility, and the Development of International Criminal Law (<http://www.ssrn.com/abstract=526202>) (англ.) // California Law Review. — 2005. — January (vol. 93, no. 1). — P. 75—169. — ISSN 1556-5068 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1556-5068>) . — doi:10.2139/ssrn.526202 (<https://dx.doi.org/10.2139%2Fssrn.526202>) .
- *Priemel K. C.* The Betrayal : The Nuremberg Trials and German Divergence : [англ.]. — Oxford : [Oxford University Press](#), 2016. — 496 p. — ISBN 9780198790327. — ISBN 9780191648526. — ISBN 9780191801020. — ISBN 0191648523.
- *Tisseron A.* La France et le procès de Nuremberg : Inventer le droit international : [фр.] / préface par Annette Wieviorka. — Paris : Les Prairies ordinaires, 2014. — 399 p. — ISBN 9782350960951. — ISBN 2350960951.
- *Tusa A., Tusa J.* The Nuremberg Trial : [англ.] / new foreword by Ann Tusa and John Tusa; partially based on two draft chapters by John Wheeler-Bennett. — ebook to pdf, 635 p. — NY : Skyhorse Pub, 2010. — 514 p. — ISBN 9781620879436. — ISBN 9781616080211. — ISBN 1620879433. — ISBN 1616080213.
- *Weinke A.* Die Nürnberger Prozesse : [нем.]. — 2., durchgesehene Auflage. — München : [C. H. Beck](#), 2015. — 128 S. — ISBN 9783406536045. — ISBN 9783406741104. — ISBN 3406536042.
- *Wilson R. A.* Writing history in international criminal trials : [англ.]. — Cambridge : [Cambridge University Press](#), 2011. — xiv, 257 p. — ISBN 9780521138314. — ISBN 9780521198851. — ISBN 0521138310. — ISBN 0521198852.

Дополнительная

- *Звягинцев А. Г.* Нюрнбергский набат : репортаж из прошлого, обращение к будущему. — М. : ОЛМА Медиа Групп, 2006. — 1120 с. — ISBN 9785373005500. — ISBN 5373005509.
- *Полторак А. И.* Нюрнбергский эпилог / предисл. Л. Н. Смирнова. — М. : Воениздат, 1965. — 552 с. — (Военные мемуары).
- *Рагинский М. Ю.* Нюрнбергский процесс. — М. : Юридическая литература, 1970. — 352 с.

- Ступникова Т. С. Ничего, кроме правды. Нюрнбергский процесс. Воспоминания переводчика. — 2-е изд. — М.: Возвращение, 2003. — 197 с. — ISBN 5-7157-0136-8.
- Brett A. The space of politics and the space of war in Hugo Grotius's *De iure belli ac pacis* (<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23801883.2016.1228175>) (англ.) // *Global Intellectual History*. — 2016. — September (vol. 1, iss. 1). — P. 33—60. — ISSN 2380-1883 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2380-1883>) . — doi:10.1080/23801883.2016.1228175 (<https://dx.doi.org/10.1080%2F23801883.2016.1228175>) .
- Gaiba F. The Origins of Simultaneous Interpretation : The Nuremberg Trial : [англ.]. — Ottawa : University of Ottawa Press, 1998. — 191 p. — (Perspectives on translation, ISSN 1480-7734). — ISBN 9780776604572. — ISBN 0776604570.
- Hartouni V. War Crimes Trials in Popular Culture: The Afterlife of Nuremberg (<https://oxfordre.com/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-199>) (англ.) // *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. — Oxford University Press, 2017. — 26 April. — ISBN 9780190264079. — doi:10.1093/acrefore/9780190264079.013.199 (<https://dx.doi.org/10.1093%2Facrefore%2F9780190264079.013.199>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201029002317/https://oxfordre.com/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-199>) 29 октября 2020 года.
- Osiel M. Making sense of mass atrocity. — Cambridge : Cambridge University Press, 2009. — xviii, 257 p. — ISBN 9780511596179. — ISBN 9780521861854. — ISBN 9780511596575.
- Tuck R. The rights of war and peace : political thought and the international order from Grotius to Kant. — Repr. — Oxford : Oxford University Press, 2002. — 252 p. — ISBN 9780191542879. — ISBN 9781280445439. — ISBN 9780191697715.

Документы

- Нюрнбергский процесс в документах российских архивов (<http://nurnberg.rusarchives.ru/index>) . *histrf.ru*. Федеральное архивное агентство (Росархив), Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ) (2015). Дата обращения: 13 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200916232320/http://nurnberg.rusarchives.ru/index>) 16 сентября 2020 года.
 - «Справедливое возмездие». Судебное преследование нацистских преступников: Нюрнбергский процесс (<http://victims.rusarchives.ru/nyurnbergskiy-process>) . *victims.rusarchives.ru*. Федеральное архивное агентство (Росархив) (2020). Дата обращения: 20 ноября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201204232739/http://victims.rusarchives.ru/nyurnbergskiy-process>) 4 декабря 2020 года.
 - Устав Международного военного трибунала (<http://nurnberg.rusarchives.ru/documents/ustav-mezhdunarodnogo-voennogo-tribunala>) . *histrf.ru*. Федеральное архивное агентство (Росархив), Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ) (2015). Дата обращения: 13 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200916232320/http://nurnberg.rusarchives.ru/documents/ustav-mezhdunarodnogo-voennogo-tribunala>) 16 сентября 2020 года.

а) 16 сентября 2020 года.

- Приговор Международного военного трибунала (https://genproc.gov.ru/veterans/documents/history_docs/?ELEMENT_ID=693345) . *genproc.gov.ru*. Генеральная прокуратура Российской Федерации / Исторические документы (2015). Дата обращения: 13 сентября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201124155455/https://genproc.gov.ru/veterans/documents/history_docs/?ELEMENT_ID=693345) 24 ноября 2020 года.
 - Соглашение между правительствами СССР, США и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и Временным Правительством Французской Республики о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран оси (https://genproc.gov.ru/veterans/documents/history_docs/?ELEMENT_ID=693349) . *genproc.gov.ru*. Генеральная прокуратура Российской Федерации / Исторические документы (2015). Дата обращения: 13 сентября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210203054955/https://genproc.gov.ru/veterans/documents/history_docs/?ELEMENT_ID=693349) 3 февраля 2021 года.
- Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal (The Blue Series) (http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NT_major-war-criminals.html) (англ.). *loc.gov*. Library of Congress (май 2016). Дата обращения: 13 сентября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20110628202358/http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NT_major-war-criminals.html) 28 июня 2011 года.

Ссылки

- Трофимов А. Нюрнбергский процесс. Главный суд XX века в фактах и цифрах (<https://histrf.ru/biblioteka/b/niurnbierghskii-protsiess-glavnyi-sud-khkh-vieka-v-faktakh-i-tsifrakh-1>) . *histrf.ru*. Российское военно-историческое общество (РВИО) / Западный фронт истории (2020). Дата обращения: 13 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200913125910/https://histrf.ru/biblioteka/b/niurnbierghskii-protsiess-glavnyi-sud-khkh-vieka-v-faktakh-i-tsifrakh-1>) 13 сентября 2020 года.
- Шопова Н. Я. Нюрнбергский процесс: история и современность (http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12079489@cmsArticle) . *mil.ru*. Министерство обороны Российской Федерации (2016). Дата обращения: 13 сентября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20181120180259/http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12079489@cmsArticle) 20 ноября 2018 года.
- Claussen H. Memorium Nürnberger Prozesse (<https://museen.nuernberg.de/memorium-nuernberger-prozesse/>) (нем.). *museen.nuernberg.de*. Museen der Stadt Nürnberg, Dr. Thomas Eser (2020). Дата обращения: 13 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200918181101/https://museen.nuernberg.de/memorium-nuernberger-prozesse/>) 18 сентября 2020 года.

- Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof Nürnberg (<http://www.zeno.org/nid/20002754371>) (нем.). *zeno.org*. Zenodot Verlagsgesellschaft / Directmedia Publishing (2007). Дата обращения: 13 сентября 2020.
- Nürnberger Prozesse (<https://www.hdg.de/lemo/kapitel/nachkriegsjahre/entnazifizierung-und-antifaschismus/nuernberger-prozesse.html>) (нем.). *hdg.de*. Deutsches Historisches Museum (декабрь 2019). Дата обращения: 13 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200927154824/https://www.hdg.de/lemo/kapitel/nachkriegsjahre/entnazifizierung-und-antifaschismus/nuernberger-prozesse.html>) 27 сентября 2020 года.
- The Nuremberg Trials (https://www.yadvashem.org/holocaust/about/end-of-war-aftermath/nuremberg-trials.html?WT.mc_id=wiki) (англ.). *yadvashem.org*. Yad Vashem (2020). Дата обращения: 13 сентября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201126155129/https://www.yadvashem.org/holocaust/about/end-of-war-aftermath/nuremberg-trials.html?WT.mc_id=wiki) 26 ноября 2020 года.
-  «Я не просил для них смертной казни»: прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц о деле своей жизни @ Международный Комитет Красного Креста (МККК) (<https://www.youtube.com/watch?v=aDviFCL4QpY>)

Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии.

[Узнать боль](#)

Эта статья победила на конкурсе статьи года и была признана статьёй 2020 года русской Википедии.

[Узнать боль](#)

[Сообщить об ошибке](#)